

□ أحبائنا طلاب الفرقة (الأولى)

اسم العادة :- المنظمات الدولية

تاريخ الإمتحان :- السبت ٢٣ / ٥ / ٢٠٢٦

نظام الإمتحان :-

القسم الأول :-

ثلاثة اسئلة علي الطالب اختيار سؤالين فقط

القسم الثاني :-

ثلاثة اسئلة علي الطالب اختيار سؤالين فقط

الصفحة	السؤال
ص:٣	س ١ : عرف قانون التنظيم الدولي وبين أساسه وأشخاصه وأهدافه ثم اذكر اركان نظرية الأمن الجماعي ؟
ص:٧٤	س٢: عرف المنظمة الدولية مبيناً عناصرها وأهدافها وأنواعها ونتائج تمتعها بالشخصية القانونية الدولية ؟
ص:١١٨	س ٣ : اكتب في منظمة عصبة الأمم وهل نجحت في تحقيق السلم والأمن الدوليين ؟
ص:١١١٢	س ٤ : اكتب في مراحل نشأة الأمم المتحدة مبيناً الطبيعة القانونية لميثاق الأمم المتحدة ؟
ص:١٦:١٣	س ٥ : اشرح اهداف ومبادئ الأمم المتحدة ؟
ص:١٨:١٧	س ٦ : تكلم عن حق العضوية في الأمم المتحدة مبيناً عوارض العضوية ؟
ص:٢١:١٩	س ٧ : بين وظائف الجمعية العامة ثم اذكر قاعدة التصويت في الجمعية العامة ؟
ص:٢٢	س ٨ : تكلم عن تشكيل ونظام التصويت داخل مجلس الأمن ؟
ص:٢٤:٢٣	س ٩ : وضع الفرق بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية داخل مجلس الأمن ؟
ص:٢٤	س ١٠ : اشرح وظائف وسلطات مجلس الأمن مبيناً دوره في حفظ الأمن الدولي وحل المنازعات الدولية ؟
ص:٢٧:٢٥	س ١١ اكتب في اختصاصات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ؟
ص:٢٩:٢٨	س ١٢ : تحدث بالتفصيل عن محكمة العدل الدولية مبيناً الاختصاص القضائي والاستشاري لها ومن يحق له اللجوء اليها؟

س١: عرف قانون التنظيم الدولي وبين أساسه وأشخاصه وأهدافه ثم اذكر اركان نظرية الأمن الجماعي ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تعريف التنظيم الدولي :
ثانياً: أشخاص التنظيم الدولي :
ثالثاً: أساس التنظيم الدولي :
رابعاً: أهداف التنظيم الدولي :
خامساً: نظرية الأمن الجماعي :

أولاً: تعريف التنظيم الدولي :

القانون الذي ينظم علاقات الدول بعضها البعض وهو مجموعة القواعد والمبادئ التي تنظم علاقات الدول بعضها البعض

ثانياً: أشخاص التنظيم الدولي :

الدول والمنظمات الدولية

ثالثاً: أساس التنظيم الدولي :

التراضي بين الدول الأعضاء

رابعاً: أهداف التنظيم الدولي :

١- حفظ السلم والأمن :

يتحقق حفظ السلم والأمن من خلال :

- أ- منع استخدام القوة في العلاقات الدولية.
- ب- استخدام الوسائل السلمية في حل المنازعات عن طريق المفاوضات والتحقيق والمساوي الحميدة ثم اللجوء الي القضاء
- ج- تطبيق نظرية الأمن الجماعي (الكل فداء الواحد) وهو الدفاع المشترك من اجل الأمن والسلم ففي القانون الدولي توجد رابطة بين الدول لتحقيق السلم والرفاهية عن طريق وضع مبادئ وانظمة تحكم الدول فإذا قامت دولة بالإعتداء علي دولة أخرى ولم توافق الدولة المعتدية علي المفاوضات هنا تجتمع جميع الدول حتي توقف هذا الاعتداء .

٢ - تحقيق رفاهية ونقدم ورخاء المجتمع الدولي

يتحقق هذا المبدأ من خلال

- أ- انشاء منظمات دولية متخصصة تعمل في أنشطة وخدمات معينة
- ب- انشاء منظمات اقليمية تتكون من فريق من الأعضاء تعمل علي تحقيق رفاهية الأعضاء وحل مشاكلهم
- ج- وضع قواعد ومبادئ قانونية مشتركة للعلاقات بين الدول وبعضها لكي يكون هناك قانون دولي لتحقيق الرفاهية .

خامساً: نظرية الأمن الجماعي :

تعني أن الدول الأعضاء في المجتمع الدولي يقوموا برد الإعتداء علي الدولة المعتدي عليها

يلزم لتطبيق هذه النظرية وجود أربع أركان :

- ١- الركن الاول :- وجود مجموعة من القواعد الدولية الأمرة المتعلقة بالنظام العام .
- ٢- الركن الثاني :- وجود جهاز تنفيذي يعمل علي تطبيق القواعد الأمرة .
- ٣- الركن الثالث :- وجود أدوات مساعدة لهذا الجهاز التنفيذي .
- ٤- الركن الرابع :- وجود جهاز رقابي علي الجهاز التنفيذي لمنع الانحراف بالسلطة .

**س ٢: عرف المنظمة الدولية مبيناً عناصرها واهدافها وانواعها
ونائج تمتعها بالشخصية القانونية الدولية ؟**

عناصر الإجابة

- أولاً: تعريف المنظمة الدولية :**
ثانياً: عناصر المنظمة الدولية:
ثالثاً: أهداف المنظمات الدولية:
رابعاً: أنواع المنظمات الدولية
خامساً: الشخصية القانونية للمنظمة الدولية :

أولاً: تعريف المنظمة الدولية :

هيئة دولية دائمة مستقلة تقوم علي اتفاق ارادة مجموعة من الدول لتحقيق أهداف مشتركة.

ثانياً: عناصر المنظمة الدولية :

١- إنها هيئة دائمة :

- لابد أن يكون لها كيان متميز مستقر ودائم، ولتحقق شرط الدوام هنا يكفي أن تكون المنظمة قادرة على ممارسة نشاطها في أي وقت تراه مناسباً لتحقيق أهدافها .
- عادةً ما يكون أحد أجهزة هذه المنظمة في صورة نشاط مستمر وانعقاد منتظم في دورات منتظمة لممارسة نشاط المنظمة بانتظام من خلال هذا الجهاز، وذلك مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة .

٢- ذات إرادة ذاتية مستقلة

- يتعين أن تمارس المنظمة الدولية نشاطها وهي متمتعة بإرادة ذاتية مستقلة ومتميزة عن أرادات الدول الأعضاء، وهذا ما يميزها عن المؤتمر الدولي.
- لذلك فجميع قرارات المنظمة ملزمة للدول الأعضاء بها جميعاً حيث أن إرادة المنظمة انعكاس لتمتعها بالشخصية القانونية.
- أما المؤتمر الدولي فقراراته ملزمة للدول التي وافقت عليها فقط والتي عبر مندوبيها عن إرادتها إذا فهنا في المؤتمر الإرادة عبر عنها مندوبي الدول الحاضرين للمؤتمر.

٣- أنها نشأت نتيجة اتفاقية دولية :

- من خلق مجموعة من الدول كوسيلة لتحقيق التعاون الاختياري الدائم فيما بينها في مجال أو عدة مجالات تم النص عليها في وثيقة إنشائها .
- فأساس التنظيم الدولي هو عنصر الرضا وتوافق إرادات الدول على إبرام معاهدات دولية لإنشاء منظمة دولية تسعى من خلالها إلى تحقيق مصالحها وأهدافها المشتركة.

٤- نشأت لتحقيق أهداف محددة :

- سعى الدول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمصالح المشتركة من خلال إنشائها للمنظمات الدولية، فالمنظمة الدولية هي تعبير عن الرغبة في التعاون والتضامن بين الدول في مجالات وأنشطة واهتمامات مشتركة.

ثالثاً: أهداف المنظمات الدولية :

- تهدف المنظمة الدولية في المقام الأول إلى تحقيق التعاون الدولي بين الدول، وخاصة المنظمات والمؤسسات الدولية، وهذا التعاون هو أساس موضوع القانون الدولي فكل منظمة دولية لها أهداف ووظائف تميزها عن المنظمات الأخرى.

س.ف:- وضع انواع المنظمات الدولية ؟

رابعاً: أنواع المنظمات الدولية :

النوع الأول ← المنظمات الدولية الحكومية

يتم إنشاء المنظمات الحكومية من خلال أبرام اتفاقيات وعقود دولية بين الدول، وتشمل المنظمات الحكومية دولا متعددة، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات بوسائل مثل التصويت، وتتم إدارتها بطريقة متفق عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة فيها، كما توفر الدول الأعضاء التمويل اللازم لهذه المنظمات، ومن أبرز المنظمات الحكومية هي: منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية.

النوع الثاني ← المنظمات غير حكومية

تسمى المنظمة المستقلة التي لا تنتمي إلى الحكومة، ولكنها تنتمي إلى أشخاص ، وتسمى المنظمات الأهلية أو منظمات المجتمع المدني. وتؤدي هذه المنظمات العديد من المهام المختلفة لتحقيق المصلحة العامة من خلال التأثير بصورة فعالة على السياسة الدولية في ظل ما يسمى بالجهات غير حكومية.

تقسم المنظمات الدولية ← من حيث زاوية النظر إليها الي ثلاث تقسيمات:

- ✓ **القسم الأول :- من حيث العضوية** ← تنقسم الي منظمات عالمية كالأمم المتحدة ومنظمات إقليمية مثل منظمة المؤتمر الإسلامي .
- ✓ **القسم الثاني :- من حيث النشاط** ← تنقسم الى منظمات عامة النشاط كالأمم المتحدة ومنظمات متخصصة كمنظمة التربية والعلوم والثقافة ومنظمة الأغذية والزراعة .
- ✓ **القسم الثالث :- من حيث قدر السلطة التي تتمتع بها المنظمة** ← تنقسم المنظمات الى منظمات فوق الدول كمنظمة الإتحاد الأوروبي ومنظمات بين الدول كمنظمة جامعة الدول العربية .

س.ف:- اكتب في الشخصية القانونية للمنظمة الدولية ؟

خامساً: الشخصية القانونية للمنظمة الدولية:

- ✎ **المقصود بالشخصية القانونية للمنظمة الدولية** ← القدرة علي اكتساب الحقوق والتحمل بالإلتزامات، أو قدرة الشخص الدولي الاعتباري على الإسهام في خلق قواعد القانون الدولي.
- ✎ يترتب على هذه الشخصية أن تتناول المنظمات حياتها كشخص من أشخاص القانون الدولي العام الى حين انقضائها أو زوالها، ويقصد بهذه الشخصية للمنظمات الدولية هي أهلية اكتساب الحقوق والإلتزامات والقيام بالتصرفات القانونية، ورفع الدعاوى أمام المحاكم الدولية؛ فمعيار الشخصية القانونية يقوم على عنصرين : أن تكون الشخصية محاطة بأحكام القواعد القانونية الدولية، أو أن تكون الشخصية قادرة على خلق قواعد قانونية دولية بالتراضي مع الأشخاص القانونية الأخرى، وتتميز الشخصية القانونية للمنظمة الدولية بكونها شخصية وظيفية بحيث تكون محدودة بحدود الإعتراف بالشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية وآثارها والأهداف والوظائف الموكلة اليها بمقتضى الميثاق المنشئة لها.
- ✎ تكتسب المنظمات الدولية الشخصية القانونية الدولية عن طريق التعبير عن ارادتها الذاتية والمنفردة والمستقلة عن إرادة الدول الأعضاء فيها، وبمعنى آخر؛ استقلال المنظمات الدولية عن الدول التي ساهمت في توقيع الميثاق المنشئ لها
- ✎ **يعد الهدف الرئيسي من اقرار الشخصية القانونية للمنظمات الدولية** ← هو تمكنها من الدخول في العلاقات الدولية وخضوع المنظمات الدولية لقواعد القانون الدولي الذي ينظم هذه العلاقات ويمنح أشخاصه الحقوق ويفرض عليهم الإلتزامات.

نطاق وطبيعة الشخصية القانونية الممنوحة للمنظمات الدولية:

إن الاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية لا يعني إن هذه الشخصية مطلقة مثل ما تتمتع به الدول وانما تتميز طبيعة الشخصية القانونية الممنوحة للمنظمات الدولية بطبيعة خاصة تظل محكومة بالقواعد القانونية التي تأتي من ارادة الدول التي تم تأسيسها بموجب القانون الدولي .

١- الشخصية القانونية الدولية التي تتمتع بها المنظمة الدولية :

شخصية قانونية من نوع خاص، تعد الشخصية الدولية التي تتمتع بها المنظمات الدولية شخصية مشتقة وذلك بموجب القانون الدولي للشخصية الثابتة الأصلية للدول فالمنظمات الدولية تنشأ بإرادة مجموعة من الدول بموجب اتفاق دولي، مهما كانت التسمية المطلقة عليه، يتم تحديد حدود شخصيتها ومداها وطبيعتها وحياتها في ضوء مجموع تلك الإرادة المنشئة لها.

٢- الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية شخصية وظيفية :

تختلف الشخصية الدولية للمنظمات الدولية عن تلك الشخصية الثابتة للدول، بحيث تكون الشخصية القانونية للمنظمات الدولية محدودة في حدود غايتها ووظائفها بالصورة التي حددتها الدول الاعضاء في المعاهدة المنشئة لها.

نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية:

" نطاق الاهلية القانونية الخاصة بالمنظمات الدولية ليس متماثل بالنسبة لكافة المنظمات الدولية، فهذا النطاق يختلف من منظمة إلى أخرى، بالنظر للغايات والوظائف الموكلة للمنظمة الدولية، فأهليتها القانونية خاضعة لمبدأ التخصص ويترتب على ذلك أنه إذا كانت المنظمات الدولية تشترك في صلاحية ابرام الاتفاقيات الدولية وتكوين قواعد القانون الدولي الاتفاقي فهي ليست سواء في الصلاحيات الأخرى الممنوحة لها، فهناك بعض المنظمات الدولية لا تقف حدود شخصيتها القانونية عند ابرام الاتفاقيات الدولية، بل تشمل العديد من المسائل والموضوعات الأخرى اللازمة لتحقيق أهداف المنظمة

الحقوق التي تكتسبها المنظمة الدولية نتيجة تمتعها بالشخصية القانونية:

أ- حقوق المنظمة في مجال العلاقات الدولية وفقا لقواعد القانون الدولي العام :

١. **حق ابرام المعاهدات والاتفاقيات** ➔ القيام بالتصرفات وفقا لقواعد القانون الدولي في الحدود اللازمة لتحقيق أهدافها التي يحددها ميثاقها، كما يحق للمنظمة الدخول في علاقات خارجية مع الدول الاعضاء وغير الاعضاء.

٢. **حق تقديم المطالبات الدولية** ➔ حيث تستطيع المنظمة الدولية أن تمارس حق التقاضي على المستوى الدولي للدفاع عن حقوقها أمام المحاكم الدولية فالاعتراف بالشخصية القانونية الدولية للمنظمة الدولية يعني أن لها القدرة على التمسك بحقوقها بطريقة المطالبة الدولية، إذن فإن حق المنظمة تقديم المطالبات إثارة المسؤولية الدولية في مواجهة من الدول حماية لمصالحها ومصالح موظفيها ، وتقديم الدعوى أمام المحاكم الدولية، ولا يجوز للمنظمات الدولية أن تتقاضى أمام محكمة العدل الدولية، حيث قصر النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية حق تقديم الدعاوى أمام المحكمة على الدول وحدها، ولكن وفقا للمادة ٩٦ من ميثاق الأمم المتحدة للمنظمة الحق طلب رأي استشاري من المحكمة، وعلى خلاف ذلك للمنظمة الحق الكامل في تقديم المطالبات الدولية أمام المحاكم الدولية الأخرى التي تسمح بذلك أو أمام محاكم التحكيم الدولية .

٣. **حق ممارسة الحماية الدبلوماسية لموظفيها والعاملين بها** ➔ أي الحق في تحريك دعوى المسؤولية للمطالبة بالتعويض عما قد يصيب المنظمة أو موظفيها أو أحد العاملين فيها ضد من أحدث الضرر لتوفير الحماية الوظيفية للعاملين بها في حالة ما إذا تعرض أحدهم للضرر اثناء قيامهم بتأدية واجباتهم للمنظمة

٤. **حق اشتراك المنظمة في تكوين القواعد الدولية الاتفاقية** ← قد ساهمت المنظمات في مجال خلق القواعد القانونية الاتفاقية. وتستمد المنظمة الدولية أهلية قانونية في إبرام المعاهدات من خلال المعاهدة المنشئة للمنظمة أو عن طريق القواعد المنظمة لتأدية عمل ووظائف المنظمة.

٥. **التمتع بعدد من الحصانات والامتيازات** ← تتمتع المنظمات الدولية ببعض الحصانات والامتيازات في مواجهة الدول الاعضاء ودولة المقر وذلك حسب ما تحدده المعاهدة المنشئة للمنظمة أو ما قد يتم إبرامه من اتفاقيات خاصة بذلك، وهذه الحصانات والامتيازات حتى تمكن المنظمات الدولية من ممارسة اختصاصاتها ووظائفها بفاعلية وبمعزل عن أي تأثير قد يصدر من الدول ضدها للتأثير على ارادتها المستقلة، وهي:

الحصانة القضائية ← فالمنظمات الدولية وموظفوها مصونة من الخضوع للقضاء المحلي، ويتمتع بهذه الحصانة الدولية مندوبو الدول الاعضاء في المنظمات .

حرمة المقرات والمباني ← التي تشغلها المنظمة الدولية مصونة : وهذا يعني أن المباني والمقرات للمنظمة الدولية تعامل معاملة السفارات ومقرات البعثات الدبلوماسية، فلا يجوز اقتحامها أو تفتيشها أو محاصرتها من قبل دولة المقر، ويجب على دولة المقر حماية تلك المقرات والمباني، ولا يجوز لقواتها ورجال السلطة العامة دخولها الا بإذن مسبق أو بناء على طلب من الجهات المسؤولة عنها .

تعتبر معاملة رسائل المنظمات الدولية ← مشابهة لمعاملة رسائل البعثات الدبلوماسية. ويجوز لها استخدام الحقائق الدبلوماسية، ولا يجوز فرض أية رقابة عليها، كذلك تتمتع البرقيات والإتصالات الهاتفية للمنظمات الدولية بنفس امتيازات البعثات الدبلوماسية.

الحصانة المالية ← تتمتع أموال المنظمة الدولية المنقولة وغير المنقولة بالإعفاء من الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات المرفق العامة.

حصانة الوثائق ← مصونة المحفوظات والوثائق التي تمتلكها المنظمات الدولية بكافة أنواعها أينما وجدت، ولا يجوز لدولة المقر أن تطلع عليها أو أن تسمح لغيرها من الدول أو الجهات الاخرى الاطلاع عليها .

ب - حقوق المنظمة في مجال القانون الداخلي للمنظمة وأجهزتها الداخلية :

فلها الحق في التعاقد لتسيير أمورها اليومية مع من تحتاج اليهم من العاملين لتأدية وظائفهم وتنظيم مراكزهم القانونية، كما لها الحق في إنشاء الاجهزة الفرعية اللازمة للقيام بوظائفها ووضع القواعد المنظمة لتكوينها واختصاصاتها وكيفية مباشرة اختصاصها، وكما أن لها ايضاً حق التملك .

ج- حقوق المنظمة في مجال القانون الداخلي للدول الاعضاء :

فلها أهلية التقاضي أمام مختلف المحاكم الداخلية إلا ما يستثنى بنص خاص بذلك، وكذلك تتمتع المنظمة كذلك بأهلية تملك الأموال المنقولة والعقارية في الحدود اللازمة لممارسة وظائفها ومن ثم تمتعها بأهلية التعاقد لشراء ما يلزمها من أدوات أو استئجار المباني والعقارات التي يشغلها موظفوها أو لنقل منقولاتها أو موظفيها

س ٣: اكتب في منظمة عصبة الامم وهل نجحت في تحقيق السلم والأمن الدوليين ؟

عناصر الإجابة

ثانيا: أهداف ومبادئ عصبة الأمم:

رابعاً: أجهزة عصبة الأمم:

أولاً: نشأة عصبة الأمم:

ثالثاً: العضوية في عصبة الأمم:

خامساً: تقييم عصبة الأمم :

أولاً: نشأة عصبة الأمم:

جاءت فكرة إنشاء منظمة عصبة الأمم- خلال الحرب العالمية الأولى في الفترة من ١٩١٤ إلى ١٩١٨ نتيجة مشروعات فردية وحكومية؛ خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، وأيد الرئيس الأمريكي ولسن فكرة عصبة الأمم معلناً الالتزام بإقامة "رابطة عامة من الأمم". وقامت لجنة عمل خاصة وبدأت اللجنة اجتماعاتها في يناير عام ١٩١٩، وتم إقرار العهد في الاجتماع العام لمؤتمر السلام الذي عقد في ٢٨ إبريل عام ١٩١٩، وأصبح جزءاً لا يتجزأ من معاهدة فرساي، ودخل دور النفاذ في ١٠ يناير عام ١٩٢٠.

وجاءت عصبة الأمم لتضع أسس مجتمع دولي جديد، يهدف إلى حماية أمن وسلام العالم، بعدما لاقاه من ويلات الحرب.

ثانيا: أهداف ومبادئ عصبة الأمم:

كان الهدف من إنشاء عصبة الأمم، هو الحيلولة دون نشوب حرب أخرى؛ وذلك بوضع مجموعة من المبادئ والقوانين التي تنظم العلاقات بين الدول التي تعهدت بحفظ السلام، وحل المنازعات فيما بينها بالوسائل السلمية.

وقد حددت أهداف عصبة الأمم في تحقيق السلم والأمن الدوليين، وتنمية التعاون الدولي، والأهداف هي الغايات التي تسعى العصبة إلى تحقيقها. وقد حددت العصبة مجموعة من المبادئ كأدوات لتحقيق هذه الأهداف، وتتمثل هذه المبادئ في احترام قواعد القانون الدولي، وعدم اللجوء للحرب، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وقيام العلاقات الدولية على أساس الصراحة والعدل، احترام لالتزامات المقررة بمقتضى العهد، وتفصيل ذلك على النحو التالي:

أ- أهداف عصبة الأمم:

١- الهدف الأول :- تحقيق السلم والأمن الدوليين ← قد انعكس ذلك في اهتمامه بموضوع نزع السلاح

وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وتحقيق فكرة الأمن الجماعي، وعدم مشروعية الحرب.

٢- الهدف الأول :- تنمية التعاون الدولي ← ذلك في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والنهوض

بالدول النامية؛ فقد كان على العصبة أن تتولي نشاطاً لا يرتبط بالسلم الدولي مباشرة؛ ولكنه يوفر الظروف التي تؤكد السلام وتدعمه عن طريق الاستقرار الاقتصادي والرفاهية العالمية ومحاربة الشرور الاجتماعية، والعمل على إنماء الشعوب غير المستقلة.

ب- مبادئ عصبة الأمم:

من أجل تحقيق هذه الأهداف: كان على الدول أعضاء العصبة أن يلتزموا ببعض المبادئ حيال بعضهم البعض وهي:

احترام قواعد القانون الدولي:

١- عدم اللجوء للحرب وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

٢- قيام العلاقات الدولية على أساس العلانية والصراحة والعدل.

٣- احترام الالتزامات المقررة بمقتضى العهد.

ثالثاً: العضوية في عصبة الأمم:

كانت العضوية بها نوعين:

أ- النوع الأول :- عضوية بالتأسيس:

تنفرد بها الدول التي وقعت عهد العصبة، والدول التي ذكرت في ملحق العهد وكان مسموحاً لها بالانضمام خلال مدة معينة.

ب- النوع الثاني :- عضوية بالانضمام:

تشمل الدول التي تحكم نفسها بنفسها بشرط أن توافق العصبة على قبولها بأغلبية ثلث أعضاء الجمعية العامة للعصبة؛ متى قدمت الضمان الكافي على خالص نيتها في احترام التزاماتها الدولية؛

انتهاء العضوية:

أ- الانسحاب:

تطبيقاً للمادة ٣/١ من عهد العصبة؛ يجوز انسحاب العضو من العصبة بعد مرور عامين من تقديمه بإخطار يتضمن رغبته في الانسحاب، بشرط وفاءه قبل انسحابه بجميع التزاماته.

ب- الفصل:

تطبيقاً للمادة ٤/١٦ من عهد العصبة يجوز فصل العضو بقرار يصدر بموافقة جميع أعضاء المجلس؛ إذا انتهك العضو مبادئ العصبة.

رابعاً: أجهزة عصبة الأمم:

١- الجمعية العامة:

الجهاز الشامل، تمثل فيها كل الدول الأعضاء. فكل دولة صوت في الجمعية العامة، وتصدر القرارات بإجماع أصوات الأعضاء الحاضرين في جلسة التصويت.

مقر وجلسات الجمعية العامة:

مقر الجمعية العامة جنيف، وتُعقد جلسة واحدة كل عام، ولها أن تدعو إلى دورة استثنائية، وتضم الدول التي وقعت على معاهدة فرساي، ودولاً محايدة عيّنت في ملحق عهد العصبة ودعيت إلى الانضمام، وكذا كل دولة كاملة السيادة ويكون قبول العضو الجديد بأغلبية الثلثين، ولكل دولة صوت واحد يمثله مندوب أو اثنين أو ثلاثة مندوبين على الأكثر.

اختصاصات الجمعية العامة:

تنفرد الجمعية العامة بالاختصاص في وضع القواعد الخاصة بانتخاب الأعضاء غير الدائمين في المجلس، ومدة شغلهم لمقاعدهم، وانتخاب الدول التي تشغل مقاعد غير دائمة في المجلس، وإقرار ميزانية العصبة.

٢- مجلس العصبة:

تشكيل مجلس العصبة:

كان مجلس العصبة يتكون من ممثلين عن دول الحلفاء الكبار، والدول المرتبطة بها، وكذا ممثلين عن أربع دول أخرى من الدول الأعضاء. وقد نص عهد العصبة على أن يشغل هذه المقاعد الأربعة كل من أسبانيا واليونان والبرازيل وبلجيكا إلى أن يتم اختيار من يشغل هذه المقاعد بواسطة الجمعية العامة.

اختصاصات مجلس العصبة:

- ١- يختص مجلس العصبة بكافة المسائل التي تدخل ضمن نشاط العصبة، شأنه في ذلك شأن الجمعية العامة تماماً، وعلى وجه الخصوص، المسائل التي تمس السلام العالمي.
- ٢- بالإضافة إلى مجموعة الاختصاصات الإدارية التي يشترك فيها مع الجمعية العامة كاتخاذ القرارات في شأن زيادة عدد المقاعد الدائمة فيه، وتعيين الأمين العام.
- ٣- ينفرد المجلس بعدة اختصاصات أهمها حفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل على فض المنازعات الدولية.
- ٤- اقتراح التدابير العسكرية وغير العسكرية التي تتخذ ضد الدول التي ترتكب عملاً من أعمال الحرب بالمخالفة لأحكام عهد العصبة.
- ٥- اقتراح فصل الدول التي تخل بواجباتها.

التصويت في مجلس العصبة:

تأخذ القرارات في المجلس بإجماع آراء الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الذي يتم فيه التصويت.

٣- الأمانة العامة:

- تعد الأمانة العامة بمثابة الجهاز الإداري لعصبة الأمم، وتتكون من الأمين العام وعدد من الأمناء والموظفين حسبما يكون حسبما يكون متطلباً.
- يعين الأمين العام بقرار من المجلس بالإجماع، وتوافق عليه الجمعية العامة بالأغلبية.
- يقوم الأمين العام بالتحضير لأعمال الجمعية والمجلس، ومراقبة تنفيذ قراراتهما، والاتصال بينهما وبين الدول وأيضاً تسجيل المعاهدات، وإعداد كافة البحوث والدراسات اللازمة لقيام الأجهزة السياسية بعملها.

خامساً: تقييم عصبة الأمم:

- قد عاشت العصبة ربع قرن أو يزيد بداية عامة من عام ١٩٢٠ وحتى عام ١٩٤٥، ونجحت في أول عهدها في تسوية الكثير مما خلفته الحرب العالمية الأولى من منازعات، وباتت تنعم لسنوات خمس تالية بالطمأنينة والهدوء نتيجة لتعاون الدول العظمى في هذه الفترة.
- فقد نجحت في حل بعض المشكلات الدولية التي أثّرت آنذاك، مثل النزاع السويدي الفنلندي حول جزر ألاند عام ١٩٢١ والنزاع بين كولومبيا وبيور حول إقليم ليتيتشا سنة ١٩٣٥، إلا أنها اهتزت تحت وطأة أحداث خطيرة وقفت أمامها العصبة عاجزة عن اتخاذ أي إجراء فعال بشأنها، الأمر الذي فتح الأعين والأذهان على مواطن الضعف والقصور في بناء العصبة والسلطات التي خولت لها.

س.ف/ اذكر اسباب فشل منظمة عصبة الامم ؟

أسباب فشل عصبة الأمم

- السبب الأول** ← أن العصبة التي كانت ولادة الإحساس بمرارة الحرب العالمية الأولى وقسوتها؛ لم تستطيع أن تحرم الحرب كوسيلة لحل المشكلات الدولية؛ حيث تنص المادة ١٢ من عهد العصبة على أنه "لا يجوز شن الحرب قبل مضي ثلاثة أشهر من اتخاذ أحد أو بعض إجراءات التسوية السلمية للنزاع"
- السبب الثاني** ← وكذلك فإن بعض النظم التي أتت بها العصبة، كانت متأثرة برغبة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى على إشباع شهوة الانتصار وإرضاء رغبة الانتقام؛ تناست مبدأ المساواة ومن أية ذلك التمييز في نطاق حماية الأقليات الذي ينفذ في بعض الدول دون الأخرى.
- السبب الثالث** ← افتقار العصبة إلى وجود قوة تنفيذية رادعة كافية لتنفيذ قراراتها؛ وهو ما أدى إلى عجزها عن القيام بمهمتها؛
- السبب الرابع** ← إصرار الولايات المتحدة على رفض الانضمام إليها، ولم ينضم الاتحاد السوفيتي إلا في سنة ١٩٣٤ عندما كانت العصبة قد بدأت في الانهيار.
- السبب الخامس** ← أدى اشتراط الإجماع في قرارات الجمعية العامة ومجلس العصبة - فيما عدا ما استثنى صراحة- إلى شل نشاط الجمعية العامة، وإعجاز مجلس العصبة عن اتخاذ القرارات الواجبة في معظم الأحيان.

عن الوضع الدولي في فترة ما بين الحربين العالميتين:

- ❖ فقد أظهرت الدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا، عدم الرغبة في تحمل أية مسؤولية خارج نطاق مصالحها الخاصة.
- ❖ حاولت اليابان السيطرة بالتعدي على الشرق الأقصى ، وحاولت الولايات المتحدة الأمريكية السيطرة على الأمريكتان عن طريق سياسة حسن الجوار.
- ❖ وبرز النزاع بين محاولة فرنسا للاحتفاظ بمركز القيادة في القارة الأوروبية نتيجة تسويات الصلح، وبين محاولات ألمانيا للتخلص من الشروط المفروضة عليها سنة ١٩٢٩ أو العمل على إعادة النظر فيها.
- ❖ تفجرت الأزمة الاقتصادية العالمية عام ١٩٢٩ وحدث انهيار اقتصادي دولي كبير أصاب التجارة العالمية؛ مما أدى إلى توجيه الاقتصاد إلى الاستعدادات العسكرية والتركيز على الإنتاج الحربي.

الخاصة:

- ١- إن العصبة لم تستطع أن تحرم الحرب كوسيلة لحل المنازعات الدولية.
- ٢- إن الدول الكبرى المنتصرة سيطرت على المنظمة.
- ٣- افتقار العصبة إلى وجود قوة تنفيذية رادعة لتنفيذ قراراتها.
- ٤- إصرار الولايات المتحدة الأمريكية على رفض الانضمام للعصبة.
- ٥- اشتراط الإجماع لاتخاذ القرارات في الجمعية العامة ومجلس الأمن.

س ٤ : اكتب في مراحل نشأة الأمم المتحدة مبادئ الطبيعة القانونية لميثاق الأمم المتحدة ؟

عناصر الإجابة

أولاً: مراحل نشأة الأمم المتحدة:

ج- مؤتمر موسكو وطهران:

ب- نصريخ واشنطن:

أ- نصريخ الأطلنطي:

و- مؤتمر سان فرانسيسكو:

هـ- مؤتمر يالطا:

د- مؤتمر ديمارنون أوكس:

ثانياً: الطبيعة القانونية لميثاق الأمم المتحدة

ب- ميثاق الأمم المتحدة معاهدة ذات طبيعة دستورية:

أ- ميثاق الأمم المتحدة معاهدة جماعية:

أولاً: مراحل نشأة الأمم المتحدة

❖ قد مرت منظمة الأمم المتحدة- كأي شخص قانوني دولي- بمجموعة من الإجراءات القانونية على النحو التالي:

أ- نصريخ الأطلنطي:

❖ صدر تصريح الأطلنطي في ١٤ أغسطس عام ١٩٤١ على أثر اجتماع عقد بين رؤساء رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية وشرشل ورئيس وزراء بريطانيا، وقد أكد هذا التصريح على بعض المبادئ الديمقراطية التي يجب أن تسود العلاقات الدولية.

ب- نصريخ واشنطن:

❖ قد صدر في أول يناير عام ١٩٤٢ متضمناً الاتفاق على إنشاء تنظيم دولي للدفاع عن الحياة والحرية والاستقلال والحرية الدينية وصيانة العدل والحقوق الإنسانية.

ج- مؤتمر موسكو وطهران:

❖ بعد مشاورات متعاقبة، صدر بيان في موسكو، في ٣٠ من أكتوبر عام ١٩٤٣، وقعه وزراء خارجية كل من الاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة و الولايات المتحدة وسفير الصين في موسكو، معلنين في البند الرابع منه عن عزمهم على إنشاء منظمة دولية جديدة؛ غرضها كما يقرر الميثاق، حفظ السلم والأمن الدوليين دون مساسا بسيادة الدول المشتركة فيها، ثم صدر بيان طهران في أول ديسمبر سنة ١٩٤٣، والمتضمن نتائج ما دار بين تشرشل، وروزفلت، وستالين، من مباحثات.

د- مؤتمر ديمارنون أوكس:

❖ في الفترة ما بين أواخر أغسطس إلى أوائل أكتوبر سنة ١٩٤٤، اجتمعت تلك الدول الأربع في دومبرتن أوكس، لوضع أساس المنظمة الدولية الجديدة؛ وقد أسفر هذا المؤتمر عن صياغة الأهداف المراد تحقيقها من إنشاء هذه المنظمة، كما أسفر أيضاً عن إرساء الشكل شبه النهائي للهيكل التنظيمي.

هـ- مؤتمر يالطا:

أما فيما يتعلق بنظام التصويت في مجلس الأمن: فلم يتوصل المؤتمر إلى اتفاق بشأنه إلا في وقت لاحق أثناء مؤتمر يالطا، الذي عقد في الحادي عشر من فبراير سنة ١٩٤٥ بين كل من روزفلت وتشيرل وستالين لبحث كافة المسائل المتعلقة بإنهاء الحرب، والاتفاق على نظام التصويت في مجلس الأمن.

و- مؤتمر سان فرانسيسكو:

كذلك قرر المؤتمر الدعوة إلى مؤتمر دولي في ٢٥ أبريل سنة ١٩٤٥ ينعقد في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

قد تأسست منظمة الأمم المتحدة رسمياً في ٢٤ أكتوبر ١٩٤٥، عندما دخلت معاهدتها التأسيسية حيز النفاذ. كان الغرض الأساسي من وراء تكوين الأمم المتحدة هو حفظ السلم والأمن الدوليين، وتقليل إمكانية إقحام العالم مرة أخرى في صراع دولي مدمر.

ثانياً: الطبيعة القانونية لميثاق الأمم المتحدة

أ- ميثاق الأمم المتحدة معاهدة جماعية:

١- تنبع قواعد القانون الدولي من إرادة الدول التي لا يمكن فرض أي قيد عليها؛ ومع ذلك فإن ميثاق الأمم المتحدة وهو بمثابة معاهدة جماعية، تلتزم بها جميع الدول الأعضاء قانوناً، فلا يملك الأعضاء الحرية في أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا يوفون بالتزاماتهم أم لا فالميثاق معاهدة تخلق رابطة قانونية بين الأعضاء؛ لا يستطيع أي منهم التحرر من التزامات المعاهدة، أو تعديل شروطها، ما دامت هي مازالت سارية وفاقية.

٢- الميثاق معاهدة دولية لأنه مر بجميع مراحل إبرام المعاهدات، ويشترط أن يوفي كل الأطراف في المعاهدة بالتزاماتهم التي قبلوها.

ب- ميثاق الأمم المتحدة معاهدة ذات طبيعة دستورية:

يعد ميثاق الأمم المتحدة معاهدة ذات طبيعة دستورية، أي أنه في حالة الالتزام بموجب الميثاق، وبموجب أي اتفاقية دولية أخرى، فإن الالتزامات التي يترتها الميثاق تكون لها الأولوية في التطبيق.

علاقة ميثاق الأمم المتحدة بمواثيق المنظمات الدولية الأخرى:

أولاً- علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات المتخصصة: يوجد نوعاً من التعاون:

١- للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقيات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة ٥٧ تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين "وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها.

٢- له أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء "الأمم المتحدة".

ثانياً- علاقة الأمم المتحدة بالمنظمات الإقليمية:

قد حددت المادة ١/٥٣ من الميثاق طبيعة هذه العلاقة بالنص على أنه: ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة ومبادئها"

ثالثاً- علاقة ميثاق الأمم المتحدة بالمعاهدات الدولية:

يعتبر الميثاق في مرتبة أعلى من جميع المواثيق الدولية السابقة له واللاحقة على صدوره؛ فإذا حدث تعارض بين أحد نصوص الميثاق وبين نصوص معاهدة دولية أخرى فالعبرة والأولوية في التطبيق تكون لنصوص الميثاق؛ أي كان أطراف هذه المعاهدة الدولية الأخرى، وأيضاً فالأمم المتحدة تتمتع بشخصية قانونية دولية لها حجية قبل جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء.



س ٥: اشرح اهداف ومبادئ الأمم المتحدة ؟

عناصر الإجابة

أولاً: أهداف الأمم المتحدة:

- ١- حفظ السلم والأمن الدوليين:
- ٢- إنماء العلاقات الودية بين الدول:
- ٣- تحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
- ٤- جعل الأمم المتحدة مرجع لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها:

ثانياً: مبادئ الأمم المتحدة

- ١- المساواة في السيادة بين الدول:
- ٢- تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق بحسب نية:
- ٣- منع النعسف في استعمال الحق:
- ٤- مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء:
- ٥- مساعدة الدول الأعضاء للأمم المتحدة:
- ٦- إلزام الدول غير الأعضاء بالعمل وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة:
- ٧- حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية:
- ٨- مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية:

أولاً: أهداف الأمم المتحدة

١- حفظ السلم والأمن الدوليين:

يعد حفظ السلم والأمن الدوليين الدافع الأساسي لإنشاء منظمة الأمم المتحدة، وتحقيقاً لهذه الغاية؛ تتخذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع وتجنب الأسباب التي تهدد السلم؛ لإزالتها وقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم.

في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين؛ تملك الأمم المتحدة- اتخاذ التدابير المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها، لقمع العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها، وذلك بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي.

يتضمن نظام المحافظة على السلم والأمن الدوليين هنا:

١- منع قيام الأسباب التي تهدد السلم وإزالتها متى قامت.

٢- حل المنازعات الدولية بالطرق السلمية.

٣- قمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم.

المقصود بالمحافظة على السلم الدولي: منع الحروب أو استخدام وسائل العنف الدولي بصفة عامة.

حفظ الأمن الدولي فهو يعني: القيام بأعمال إيجابية للمحافظة على السلم عن طريق توفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللازمة لذلك، بحيث تصبح كل دولة مطمئنة على سلامتها.

٢- إنماء العلاقات الودية بين الدول:

من أهداف الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الدول؛ ويعتبر هذا الهدف تعزيزاً لهدف حفظ السلم والأمن الدوليين؛ لأن تحقيق السلام العالمي يتطلب- بلا شك- توافر المناخ الملائم للعلاقات الودية والتسامح وحسن الجوار بين الدول، ووسيلة خلق هذا المناخ هو احترام مبدأ المساواة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

٣- تحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

يهدف ميثاق هيئة الأمم المتحدة إلى تحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فقد نصت المادة الخامسة والخمسون على أن "تعمل الأمم المتحدة على" تحقيق مستوى أعلى للمعيشة والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتيسر الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها وتعزيز التعاون الدولي في أمور الدين والتعليم.

٤- جعل الأمم المتحدة مرجع لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها:

- يعد من أهداف الأمم المتحدة؛ أن تكون هذه المنظمة هي مركز التنسيق في علاقاتها بالدول وعلاقاتها بالمنظمات الإقليمية حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة الأولى من الميثاق على أنه "من مقاصد الأمم المتحدة: جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة".
- هو ما يعني أن تتولي الأمم المتحدة التنسيق بين الدول والمنظمات الدولية الإقليمية وبالتالي فهو يلزم الدول- في علاقاتها بغيرها من الدول والمنظمات الإقليمية- بعدم إتباع سياسات تتعارض مع الأهداف والمبادئ التي وردت في ميثاق الأمم المتحدة.

س.ف: اشرح بالتفصيل مبادئ منظمة الأمم المتحدة مبيناً الاستثناءات الواردة على هذه المبادئ؟

ثانياً: مبادئ الأمم المتحدة

١- المساواة في السيادة بين الدول:

- قد جاء الميثاق نفسه في ديباجته "نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية".
- أورد الميثاق أيضاً، في مواضع متعددة، مبدأ مساواة الدول في السيادة كأساس يقوم عليه بناء الأمم المتحدة، أي أن الدول كبيرها وصغيرها لها حقوق متساوية.

الاستثناءات الواردة على مبدأ المساواة في السيادة:

- مبدأ المساواة في السيادة بين الدول هو القاعدة العامة في الميثاق، فإن العضوية الدائمة في مجلس الأمن تكون هي الاستثناء الأول من هذه القاعدة وفق ما ورد بنص المادة ٢٣، ويعد حق الاعتراض هو الاستثناء الثاني لها وفق ما ورد بنص المادة ٢٧ من الميثاق.
- المقصود بالسيادة ← أن الدولة حرة في تصرفاتها ولا تخضع لسلطة أعلى منها داخلياً أو خارجياً.

٢- تنفيذ الالتزامات الواردة في الميثاق بحسن نية:

- يعتبر مبدأ حسن النية من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي.
- فحسن النية مبدأ أساسي، بموجبه تتوثق صلة مبدأ قدسية المعاهدات والقواعد والمبادئ القانونية الأخرى بشكل مميز ومباشر مع النزاهة والعدالة والتصرف المعقول، ويتقرر تطبيق تلك القواعد والمبادئ في أي وقت من خلال معايير حتمية للنزاهة والعدالة والتصرف المعقول في المجتمع الدولي.
- يذكر ميثاق الأمم المتحدة في المادة ٢/٢ هذا المبدأ الأصيل للقانون الدولي المتضمن في كل الاتفاقيات، ويعد هذا المبدأ أساساً يقف عليه هيكل المنظمة نفسه؛ أي أن المنظمة وأعضائها في سعيهم لتحقيق الأهداف المبينة في المادة الأولى، سوف يعملون وفقاً للمبادئ التي تضمنتها المادة ٢/٢ والتي تشترط أن يقوم جميع الأعضاء بالوفاء، بحسن نية بالالتزامات التي يلقيها الميثاق على عاتقهم، للتمتع بحقوق ومزايا العضوية.

٣- منع التعسف في استعمال الحق:

- يتم الاعتماد على مبدأ منع التعسف في استعمال الحق؛ بوصفه إحدى المبادئ العامة للقانون؛ لتقييد ممارسة الحقوق والسلطات أو الاختصاصات.
- عن دور مبدأ التعسف في استعمال الحق على صعيد المنظمات الدولية:
- من المتصور قيام هذا المبدأ بدور رقابي على تصرفات أجهزة المنظمات الدولية وكذلك تصرفات الدول الأعضاء بها.

٤- مبدأ عدم تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء:

- لم يغفل ميثاق الأمم المتحدة معالجة موضوع التدخل من جانب المنظمة الدولية الجديدة، عند ممارستها للاختصاصات المختلفة التي عهد بها إليها. فنص في الفقرة السابعة من المادة الثانية منه، في بصد الحديث عن المبادئ التي تقوم عليها الهيئة، على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم الاختصاص الداخلي لدولة ما".

- ظاهر من هذا النص، أن ميثاق الأمم المتحدة يعتبر عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة مبدأ من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها، والتي يتعين على الهيئة الدولية الجديدة، بمختلف فروعها أن تراعيها عند ممارسة أوجه نشاطها المختلفة.
- من هذه المسائل، علاقة الدولة برعاياها والهجرة والجنسية والمسائل الجمركية.
- يستثنى من قيد الاختصاص الداخلي الوارد في المادة الثانية فقرة ٧ من الميثاق:
- حالة اتخاذ مجلس الأمن قراراً بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع، فلا يتقيد المجلس في مثل هذه الحالة بمبدأ عدم التدخل في الاختصاص الداخلي للدول، ويكون له أن يتخذ كل ما يراه ضرورياً من الاجراءات لوقف الأعمال التي تهدد السلم الدولي، أو تخل به.
- ويعد أي تدخل لا يتفق مع أهداف الأمم المتحدة هو أمر غير مشروع.

إذا فمبررات عدم التدخل مؤسسة على أمرين:

✓ **الأمر الأول: مبدأ المساواة بين الدول.**

- ✓ **الأمر الثاني: الحظر الوارد بالمادة ٤/٢ من الميثاق، والتي تمنع جميع أشكال التدخل التي تتم باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها.**
- يؤحي نص المادة ٧/٢ بأن الرغبة في التوفيق بين ضرورة احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وبين ضرورة إيجاد نظام فعال للأمن الجماعي، أدت إلى تقييد سلطة الاختصاص الداخلي للدول الأعضاء بما لا يتعارض مع صلاحيات مجلس الأمن في اتخاذ تدابير قمعية للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

٥- معاونة الدول الأعضاء للأمم المتحدة:

- تعهدت الدول الأعضاء بموجب نص المادة ٥٦ بأن يقوموا منفردين أو مشتركين بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد التي نصت عليها المنظمة.
- جاء نص المادة ٥/٢ بالنص على أن: "يقدم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع.
- يشير هذا النص إلى نوعين من الالتزامات على عاتق الدول الأعضاء.
- التزام ايجابي يتمثل في وجوب تقديم كافة المساعدات الممكنة من أجل تحقيق أهداف الأمم المتحدة.
- التزام سلبي يتمثل في وجوب الامتناع عن مساعدة دولة تتخذ الأمم المتحدة حيالها عملاً من أعمال المنع أو القمع.

٦- إلزام الدول غير الأعضاء بالعمل وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة:

- يرتب الميثاق على عاتق الدول غير الأعضاء الالتزام باحترام مبادئ الأمم المتحدة متى كانت متعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين. وجاء ذلك الالتزام تطبيقاً لنص المادة ٦/٢ من الميثاق والتي تنص على أنه يجب أن "تعمل الهيئة على أن تسيطر الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي".
- وهذا النص رغم أنه يعد خروج على القاعدة الأصلية وهي عدم التزام الدول بغير رضاها؛ إلا أن أساس الالتزام هنا يستمد من الطبيعة الدستورية للميثاق.

٧- حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية:

- تنص الفقرة الثالثة من المادة الثانية من الميثاق على هذا المبدأ، حيث التزمت الدول الأعضاء بأن "يفضوا منازعاتهم الدولية بالطرق السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن الدوليين عرضة للخطر".
- قد بين الميثاق الخطوات والاجراءات التي يتعين على الدول سلوكها حلاً لتلك المنازعات. فنصت المادة ٣٣ منه على "أنه يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطر؛ أن يلتمسوا حلة بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة، أو التحقيق، أو الوساطة، أو التوفيق التحكيم، أو التسوية القضائية، أو باللجوء إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية، التي يقع عليها اختيارهم.
- إذا فشل الأطراف في تسوية النزاع عن طريق إحدى هذه الوسائل؛ وجب عليهم عرض هذا النزاع على مجلس الأمن.

س.ف: اكتب في مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية مبينا الحالات التي يجيز فيها القانون الدولي استخدام القوة في العلاقات الدولية استثناء من مبدأ حظر استخدامها

٨- مبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية:

- يقع على عاتق كل أعضاء الأمم المتحدة، بما فيهم الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، الالتزام قانوناً، بنفس الدرجة، بتسوية منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية، بطريقة لا تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
- لم يبين الميثاق المقصود باستخدام القوة المنهي عنه، هل هو القوة العسكرية أم الضغوط الاقتصادية أم السياسية؟
- تسمح عمومية النص بالتوسع أو التضييق في تحديد المقصود باستخدام القوة، والأمر كله مرجعه للدول الأعضاء ذاتها؛ لتقرر أن استخداماً معيناً يندرج تحت نطاق منع استخدام القوة المشار إليه أم لا.
- لذلك فقد حاولت الأمم التوصل إلى تعريف المقصود باستخدام القوة في تعريف العدوان، على أن استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد الاستقلال السياسي لسيادة دولة أخرى، أو وحدتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.

استثناءات مبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية:

أ- استعمال حق الدفاع الشرعي، الفردي والجماعي المنصوص عليه في المادة ٥١ من الميثاق، عند وقوع

عدوان مسلح على دولة عضو.

- في مواجهة العدوان الحقيقي؛ تستطيع الدولة التي تعرضت للهجوم استخدام القوة من بداية العدوان، حتي يتدخل مجلس الأمن وهي حالة الدفاع الشرعي.
- قد أباحت قرارات الجمعية العامة للشعوب التي تكافح من أجل الحصول على استقلالها؛ ولطرد المستعمرين من أراضيها، اللجوء إلى القوة.
- على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عدم استخدام القوة لقمع هذه الحركات التحررية، مساعدة هذه الشعوب في كفاحها بكافة الوسائل الممكنة، المعنوية والمادية؛ مما يعني إمكان مساعدة هذه الشعوب عسكرياً ضد الدول المستعمرة لها، دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بأحكام الأمم المتحدة، الخاصة بمنع استخدام القوة المسلحة أو التهديد بها في العلاقات الدولية.

ب- حالة قيام مجلس الأمن باتخاذ إجراءات القهر لحفظ السلم والأمن الدوليين،

- سواء مباشرة وفقاً لنصوص الفصل السابع من الميثاق، أو عن طريق المنظمات الإقليمية؛ وفقاً للمادة ٥٣ من الميثاق. وقد تصل هذه الإجراءات إلى حد استخدام القوة المسلحة ضد الدولة المعتدية الممعة في العدوان؛ والتي لا تردعها التدابير غير العسكرية.



س٦: تكلم عن حق العضوية في الامم المتحدة مبينا عوارض العضوية ؟

عناصر الإجابة

حق العضوية في الأمم المتحدة

أولاً: عضوية أصلية

عوارض العضوية في الأمم المتحدة

أولاً: - الحرمان من حق التصويت في الجمعية العامة:

ثالثاً: - الفصل من الأمم المتحدة:

ثانياً: عضوية بالانضمام:

ثانياً: - وقف العضوية:

رابعاً: - الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة:

حق العضوية في الأمم المتحدة

أولاً: عضوية أصلية

قد جاء نص المادة ٣ من الميثاق موضحاً من هم الأعضاء الأصليين، وحددهم على النحو التالي:

🌐 الأعضاء الأصليين للأمم المتحدة هم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام المنظمة الدولية المنعقد في سان فوانيسيسكو، والتي توقع هذا الميثاق وتصدق عليه وقد بلغ عددهم ٥١ دولة.

ثانياً: عضوية بالانضمام:

🌐 نتيجة لأن منظمة الأمم المتحدة منظمة عالمية من حيث العضوية، أي أنها منظمة تسمح لجميع الدول الدخول في عضويتها متى توفرت لها مجموعة من الشروط لموضوعية والإجرائية.

🌐 **طبقاً لنص المادة ٤ من الميثاق فإن:**

١- العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المحبة للسلام.

٢- قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة؛ بناءً على توصية مجلس الأمن.

إذا الشروط الموضوعية هي:

🌐 أن تكون دولة مستقلة، ومحبة للسلام، وتتعهد بتنفيذ التزامات الميثاق.

الشروط الإجرائية:

🌐 يشترط أن تتقدم الدولة بطلب عضوية إلى الأمين العام؛ فيجعله بدوره على مجلس الأمن، والذي يحيله الأخير إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد، لتصدر توصية بقبول هذا العضو والتي تحيله إلى الجمعية العامة لتصدر فيه تقرير بقبول عضوية هذه الدولة.

🌐 وقد توالى انضمامات الدول منذ بدأ تأسيس المنظمة حتى بلغ عدد الدول الأعضاء ١٩٣ دولة اليوم.

عوارض العضوية في الأمم المتحدة

أولاً: - الحرمان من حق التصويت في الجمعية العامة:

🌐 يحق للجمعية العامة أن تحرم الدولة العضو - المتخلفة عن سداد اشتراكها لمدة عامين

متتاليين من حق التصويت بشرطين:

🌐 **الشرط الأول** ← أن يكون تأخرها في السداد لا يرجع لأسباب خارجة عن إرادتها.

🌐 **الشرط الثاني** ← أن يكون المتأخر هو قيمة اشتراك عامين متتاليين ويمارس هذا الجزاء من قبل الجمعية العامة فقط دون باقي أجهزة المنظمة.

🌐 هذا الحرمان من بعض حقوق العضوية، حرمان مؤقت، حيث يحرم العضو من التصويت أمام الجمعية العامة، إلا أنه يشارك في حضور الجلسات والمناقشات.

ثانياً:- وقف العضوية:

هو أحد الجزاءات التي نص عليها الميثاق وبموجبه يحرم العضو من كافة حقوق العضوية بالكامل، نتيجة وقوع إخلال بالأمن والسلم الدوليين من جانب العضو، وبالتالي اتخاذ مجلس الأمن قبله عمل من أعمال المنع أو القمع.

رفع الإيقاف:

مع ملاحظة أنه يحق لمجلس الأمن وحده أن يصدر توصية أخرى برد حقوق العضوية للعضو الذي تم وقفه من قبل وذلك عندما تزول الأسباب التي أدت إلى وقفه.

ثالثاً:- الفصل من الأمم المتحدة:

يعتبر الفصل من أشد الجزاءات الواردة في الميثاق طبقاً لنص م ٦ التي تقرّر أنه: إذا امعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن.

إذا شروط توقيع هذه العقوبة على الدولة:

- ١- **الشرط الأول :-** إمعان الدولة في ارتكاب المخالفة وذلك فيما يتعلق بأهداف ومبادئ الميثاق أي استمرار العضو في انتهاك تلك المبادئ.
- ٢- **الشرط الثاني :-** أن يتم الفصل بعد تصويت الجمعية العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت، وبعد صدور توصية بالفصل من مجلس الأمن صادرة بأغلبية ٩ أصوات بينهم الخمس الدائمين.
- ٣- **الشرط الثالث :-** أن يصدر قرار الفصل ضد الدولة وليس ضد حكومة هذه الدولة.

رابعاً :- الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة:

لم يتضمن الميثاق نص صريح يجيز للدولة الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة، وسكت الميثاق، وهنا اختلفت الآراء والأسانيد حول حق الدولة في الانسحاب من عضوية الأمم المتحدة بإرادتها المنفردة.

أما ما كان الجدال فمناطق الأمور لا يمنع الدولة ولا يحرمها من حقها في الانسحاب بناء على إرادتها المنفردة، وحيث أنها انضمت إلى العضوية بموجب عنصر التراضي.

لم تشهد الأمم المتحدة سوى حالة انسحاب واحدة وهي انسحاب اندونيسيا من عضوية المنظمة عام ١٩٦٨.



س ٧: بين وظائف الجمعية العامة ثم اذكر قاعدة التصويت في الجمعية العامة ؟

عناصر الإجابة

أولاً: طبيعته وتشكيل الجمعية العامة

ثانياً: وظائف الجمعية العامة وسلطاتها

أ- الشؤون السياسية: ب- الشؤون الأخرى: ج- كذلك للجمعية العامة دور في تعديل الميثاق:

ثالثاً: التصويت في الجمعية العامة:

أولاً: طبيعته وتشكيل الجمعية العامة:

- تعد الجمعية العامة أوسع فروع الأمم المتحدة من حيث عدد أعضائها، فقد نصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة من الميثاق على أن "تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة".
- إذا فالجمعية العامة للأمم المتحدة تعد من الفروع الجماعية أو من هيئات التمثيل الجماعي، التي اتفقت الدول بموجب الميثاق على إقامتها لتمثيلها جميعاً في نوع معين من النشاط القانوني الدولي.
- وللجمعية العامة أن تنشئ ما تحتاج إليه من الفروع الثانوية وبالفعل فقد انشئت الجمعية العامة العديد من اللجان الرئيسية.
- مثل لجنة نزع السلاح والأمن الدولي، واللجنة الاقتصادية والمالية.

ثانياً: وظائف الجمعية العامة وسلطاتها:

- تعد الجمعية العامة بمثابة دار المداولات للأمم المتحدة، ومن حقها أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق ميثاق المنظمة أو يتصل بسلطات فرع من فروعها أو بوظائفه وأن توصي أعضاء المنظمة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه، على أن هذا الحق بضيق مداه أو يتسع وفقاً لما إذا كان الأمر يتعلق بشؤون سياسية أو بشؤون أخرى.
- أ- الشؤون السياسية:**
- للجمعية العامة حرية مناقشة هذه الشؤون باعتبارها من المسائل التي تدخل ضمن ميثاق المنظمة، كما لها أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدوليين، ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، ولكنها لا تملك سلطة اتخاذ قرارات فاصلة بشأنها، وتقتصر سلطاتها على إبداء توصيات لأعضاء المنظمة أو لمجلس الأمن في هذه المسائل.
- إلى جانب ذلك، تتلقي الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن، تتضمن بياناً عن التدابير التي يكون المجلس قد قررها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدوليين، ولها أن تنظر في هذه التقارير وتناقشها.
- للجمعية العامة كذلك أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف مهما يكن منشأه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر الرفاهية العامة أو يعكر صفو العلاقات الودية بين الأمم.
- لكن إذا عرضت عليها مسألة تقتضي اتخاذ عمل من أعمال المنع أو القمع وجب عليها إحالتها إلى مجلس الأمن، لأنه وحده المختص باتخاذ قرارات في هذا الشأن.

على الجمعية من ناحية أخرى أن تمتنع عن إبداء أي توصيات في نزاع ينظر فيه مجلس الأمن، ما لم يطلب منها المجلس ذلك وهذا التضييق على الجمعية العامة في ناحية نشاطها السياسي، قد يكون مرجعة، ما اثبتته التجارب من أن كثرة عدد الأعضاء فيها وما يتبعه من عدم المرونة ومن تشتت الآراء، قد يجعل منها أداة غير صالحة للفصل في المسائل السياسية الشائكة.

قد أدى استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرارات يواجه بها بعض المشاكل الحادة الي واجهت الأمم المتحدة، إلى مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ١٩٥٠ بإصدار ما يعرف بقرار الاتحاد من أجل السلم، وهو القرار الذي سمح بنقل سلطات مجلس الأمن إلى الجمعية العامة، في تلك الأحوال التي يعجز فيها مجلس الأمن عن اتخاذ قرار بصدد مسألة من المسائل التي تهدد السلم والأمن الدوليين.

ب- الشؤون الأخرى:

يقابل التضييق على الجمعية العامة في مجال النشاط السياسي توسيع في اختصاصاتها في مجالات النشاط الأخرى، وقد جعل منها الميثاق الهيئة الأساسية التي تشرف على ما يعرض له من مسائل إدارية واقتصادية واجتماعية وإنسانية **فهي التي تقوم بـ:**

- ✓ انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.
- ✓ انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأعضاء المختارين في مجلس الوصاية.
- ✓ انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية بالاشتراك مع مجلس الامن.
- ✓ تعيين الأمن العام بناء على توصية مجلس الأمن.

وتنص المادة ١٧ على أن:

- ١- تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدق عليها.
 - ٢- يتحمل الأعضاء نفقات المنظمة حسب الأنصبة التي تقررها الجمعية العامة.
 - ٣- تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة.
- للجمعية العامة دور كبير في المساهمة في بيان صرح السلام الدولي، حيث أنها تنشئ دراسات وتشير بتوصيات بغرض إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والصحي، وهو ما يؤدي بدوره إلى حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة، بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء.

ج- كذلك للجمعية العامة دور في تعديل الميثاق:

للجمعية العامة أخيراً أن تنظر في تعديل أحكام الميثاق أو أن تقرر عقد مؤتمر عام لإجراء هذا التعديل ويصبح التعديل الذي تقره الجمعية العامة أو يقره المؤتمر نافذاً بموافقة ثلث الأعضاء عليه، وبعد أن يصدق عليه ثلثا أعضاء الأمم المتحدة، على أن يكون من بينهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين.

ثالثاً: التصويت في الجمعية العامة:

يتميز نظام التصويت في الأمم المتحدة عما كان عليه في عصبة الأمم بأنه يتبع قاعدة الأغلبية وليس قاعدة الإجماع التي كانت كثيراً ما تشل عمل العصبة وتعطل صدور القرارات فيها.

فقد تقرر أن تصدر الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية العادية للأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت في المسائل غير الهامة، وبأغلبية الثلثين في المسائل التي لها أهمية خاصة، وتشمل التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين.

ذلك تطبيقاً لنص المادة ١٨ من الميثاق التي ينص على أن:

- ١- يكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد في الجمعية العامة.
- ٢- تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثا الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.
- تشمل هذه المسائل : التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية، وقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة وقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها وفصل الأعضاء والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية والمسائل الخاصة بالميزانية.
- ٣- القرارات في المسائل الأخرى ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين - تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

فقد ميزت الفقرتان الثانية والثالثة بين نوعين من المسائل:

أ- النوع الأول :- المسائل العامة:

تصدر الجمعية العامة قراراتها بشأنها وفقاً للمادة ٢/١٨ بأغلبية ثلثا الأعضاء الحاضرين المشتركين في

التصويت. وتشمل هذه المسائل:

- ✓ التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي.
- ✓ انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين.
- ✓ انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- ✓ انتخاب أعضاء مجلس الوصاية.
- ✓ قبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة.
- ✓ وقف الأعضاء عن التمتع بحقوق ومزايا العضوية.
- ✓ فصل الأعضاء.
- ✓ المسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية.
- ✓ المسائل الخاصة بالميزانية.
- ✓ تعديل الميثاق، أو الدعوة إلى عقد مؤتمر لإعادة النظر فيه.

ب- النوع الثاني :- المسائل الأخرى:

- يدخل في ذلك طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها الأغلبية البسيطة (خمسون بالمائة + واحد) من الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت.

س٨: تكلم عن تشكيل ونظام التصويت داخل مجلس الامن ؟

عناصر الإجابة

أولاً: تشكيل مجلس الأمن
ثانياً: التصويت في مجلس الأمن:

أولاً: تشكيل مجلس الأمن:

يعد مجلس الأمن بمثابة الجهاز التنفيذي للمنظمة، وهو من أهم أجهزة الأمم المتحدة إذ يتكون من عدد قليل من الأعضاء، فضلاً عن التأثير البالغ للدول الخمس الكبرى في تكوينه ونشاطه.
 رغم حدوث العديد من التغيرات العالمية، إلا أن الغرض من مجلس الأمن وأهميته تظل ثابتة ويتمثل الغرض من الأمم المتحدة كما يقرر الميثاق في حفظ السلم والأمن الدوليين.
 يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضو منهم خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء آخرين تنتخبهم الجمعية العامة لمدة سنتين **حيث تنص م ٢٣ من الميثاق على أنه:**

- ١- يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس.
- ٢- ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور.
- ٣- يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد.

س.ف/ اشرح نظام التصويت في مجلس الامن وفقاً لميثاق الامم المتحدة ؟

ثانياً: التصويت في مجلس الأمن:

تنص المادة السابعة والعشرون من الميثاق على أنه:

- ١- يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد.
 - ٢- تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة أعضاء.
 - ٣- تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينهم أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتحدة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس.
- ويستبعد العضو الدائم من حق التصويت في حالة دخوله في أي نزاع إذا كان هذا النزاع يستلزم اتخاذ إجراءات قسرية بشأنه بموجب الفصل السابع.

ولتفسير الأحكام الواردة في نص المادة ٢٧ هذه يجب أن نتناول بالبحث **ثلاث مسائل وهي:**

- ✓ **المسألة الأولى:-** التفريق بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية.
- ✓ **المسألة الثانية:-** والتمييز بين النزاع والموقف.
- ✓ **المسألة الثالثة:-** وأثر امتناع دولة دائمة العضوية عن التصويت على القرار المطروح للتصويت.

س ٩: وضع الفرق بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية داخل مجلس الأمن ؟

أ- التمييز بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية:

يجب بمقتضى نص المادة ٢٧ التفريق بين المسائل الإجرائية والمسائل الموضوعية المعروضة على مجلس الأمن، فالقرارات في المسائل الإجرائية تصدر بموافقة تسعة من أعضاء المجلس، أما القرارات في المسائل الموضوعية فتصدر بموافقة تسعة من أعضاء مجلس الأمن يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة.

❖ فإذا عارض عضو دائم في القرار امتنع على المجلس إصداره، فكل عضو دائم في مجلس الأمن له حق الاعتراض على إصدار القرار الموضوعي، ولا يملك هذا الحق عضو غير دائم بمفرده بل يملكه خمسة من الأعضاء غير الدائمين إذا اجتمع رأيهم على عدم الموافقة.

❖ لم يضع الميثاق ضابطاً للتفريق بين ما هو يتعلق بالإجراءات وما هو يتعلق بالموضوع.

❖ غير أن التصريح المشترك الذي أصدرته الدول العظمى في مؤتمر سان فرانسيسكو ذكر صراحة أن المسائل التي ورد ذكرها في المواد ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢ من الميثاق تعد من المسائل الإجرائية وهي:

- ✓ تمثيل أعضاء مجلس الأمن تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة.
- ✓ وجوب عقد اجتماعات دورية للمجلس.
- ✓ عقد اجتماعات المجلس في غير مقر الهيئة.
- ✓ إنشاء قوة ثانوية للمجلس ووضع المجلس للائحة لإجراءاته.
- ✓ اشتراك عضو من أعضاء الأمم المتحدة من غير أعضاء مجلس الأمن بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على المجلس إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بوجه خاص.
- ✓ دعوة أية دولة تكون طرفاً في نزاع معروض على المجلس لبحثه، إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع، دون أن يكون لها حق في التصويت.

الفيتو المزدوج:

❖ تؤدي هذه الأحكام إلى أنه إذا أراد أحد الأعضاء الدائمين أن يمنع صدور قرار من المجلس في مسألة معينة، دفع بأنها مسألة موضوعية، فإذا ما عارض ذلك عضو آخر وأجرى التصويت حول تكييف طبيعة المسألة جاز للعضو الدائم استخدام حق الاعتراض، ليحول دون صدور قرار باعتبارها مسألة إجرائية، فإذا ما تم له ذلك استعمل حق الاعتراض مرة ثانية عند طرح الموضوع نفسه على التصويت، وهذا ما يطلق عليه حق الفيتو المزدوج.

ب- التمييز بين الامتناع والوقف:

أثر امتناع أحد الأعضاء الدائمين عن التصويت:

❖ تنص المادة ٢٧ فقرة ٣ على أنه "تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة".

❖ قد يفهم من تفسير نص هذه المادة أنه إذا تخلف أحدهم عن الموافقة على قرار ما اعتبر هذا القرار كأن لم يكن.

❖ غير أن هذا النص قد فسر تفسيراً يضيق من حق الاعتراض، إذ جاء في تصريح الدول العظمى في سان فرانسيسكو أن الامتناع عن التصويت على قرار موضوعي لا يسقطه، وأن الذي يحقق هذا الأثر هو اعتراض أحد الأعضاء الدائمين عليه.

أثر تغيب أحد الأعضاء الدائمين، أو امتناعه عن حضور جلسات مجلس الأمن:

- ❖ أما فيما يتعلق بمسألة غياب العضو الدائم عن جلسات المجلس؛ فقد أثارت خلافا في الرأي عندما امتنع الاتحاد السوفيتي عن حضور الجلسات الخاصة بمناقشة موضوع تدخل الأمم المتحدة في كوريا في عام ١٩٥٠.
- ❖ قد اتجه الرأي الغالب داخل الأمم المتحدة إلى اعتبار هذا الغياب امتناعا عن التصويت لا يؤثر في صحة قرارات المجلس، خاصة وأن اشتراك الأعضاء الدائمين في الجلسات أمر توجيه مسؤولياتهم الأساسية في حفظ السلم، وأن تهرب البعض من تحمل التزاماته لا يجب أن يؤثر على استمرار المجلس في أداء وظائفه.
- ❖ لذلك لم يحل تغيب الاتحاد السوفيتي عن حضور جلسات مجلس الأمن عند نظر المسألة الإيرانية عام ١٩٤٦، والمسألة الكورية عام ١٩٥٠، دون إصدار المجلس لقراراته.
- ❖ فلاشك أن الغياب أو الامتناع عن الحضور، لا يمكن حمله على أنه استعمال لحق الاعتراض أن كل الغائب أو الممتنع هو أحد الأعضاء الدائمين، لأن حق الاعتراض لا يمكن استعماله بطريقة سلبية أو غير مباشرة، بل يجب استعماله بطريقة إيجابية مباشرة في إبداء الاعتراض عند التصويت.
- ❖ فالغياب أو الامتناع عن الحضور هو بمثابة امتناع عن التصويت ولو أنه يحمل في طياته- إذا استمر- الرغبة في تعطيل المجلس عن القيام بالتبغات التي القيت عليه.

ج- التمييز بين النزاع والموقف:

- ❖ يستطيع مجلس الأمن أن يفحص أي "نزاع" أو موقف" قد يؤدي إلى احتكاك دولي؛ لكي يقرر ما إذا كان استمرارا هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين، ولما كانت المادة ٣/٣٧ تقضي بامتناع عضو المجلس عن التصويت إذا كان طرفا في "نزاع" معروض على المجلس لحله سلميا، طبقا لأحكام الفصل السادس والمادة ٣/٥٢، فقد جرى العمل على التفرقة بين النزاع والموقف فيما يتعلق بوجوب الامتناع عن التصويت، بحيث إذا كان العضو طرفا في نزاع معين قد يؤدي إلى احتكاك دولي، فلا يجوز له الاشتراك في التصويت.

س ١٠ : اشرح وظائف وسلطات مجلس الأمن مبيناً دوره في حفظ الأمن الدولي وحل المنازعات الدولية ؟

وظائف وسلطات مجلس الأمن:

- ❖ يعد حفظ السلم والأمن الدوليين الاختصاص الاساسي للمجلس: وقد خوله الميثاق في هذا الشأن سلطات واسعة وهو يباشر إلى جانب ذلك بعض الاختصاصات والسلطات المتعلقة بالشؤون الإدارية والتنفيذية للأمم المتحدة.

- ❖ يباشر مجلس الأمن في سبيل بلوغ الهدف الأساسي للهيئة وهو المحافظة على السلم والأمن الدوليين،

نوعين من الاختصاصات والسلطات:

- ✓ **النوع الأول** ← اختصاصات وسلطات مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية: وهذا ما تولى إيضاحه ورسم حدوده الفصل السادس من الميثاق.
- ✓ **النوع الثاني** ← اختصاصاته وسلطاته في قمع العدوان وبقيّة وجوه الإخلال بالسلم الدولي: وهذا ما تولى إيضاحه ورسم حدوده الفصل السابع من الميثاق.
- ❖ فعلى مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة السلم، إذا لم تُجد الوسائل السلمية، فإنه يلجأ إلى:

التدابير المباشرة التي لها صفة الجزاء، وهي نوعين:

- ١- **النوع الأول** ← التدابير غير العسكرية.
- ٢- **النوع الثاني** ← التدابير العسكرية.

س ١١ اكتب في اختصاصات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ؟

أ- اختصاصات وسلطات مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين:

يعتبر مجلس الأمن صاحب الاختصاص الأصلي أو المسؤول الأول في شؤون السلم، وإن كان لا يحتكر وحدة هذا الاختصاص وهذه المسؤولية، حيث تتمتع الجمعية العامة، بحق المناقشة والتوصية في هذا المجال، وفق شروط معينة

لهذا فقد جاء نص المادة ٢٤ من الميثاق على النحو التالي:

- ١- رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين.
 - ٢- يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات، وفقاً لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها، ويبين الفصل السادس، والسابع والثامن والثاني عشر من الميثاق، السلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات.
 - ٣- يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية وأخرى خاصة إذا اقتضى الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها.
- لكي ينهض المجلس بمسؤولياته في المحافظة على السلم والأمن الدوليين زوده الميثاق

بنوعين من الاختصاصات والسلطات وهي:

النوع الأول: اختصاصات وسلطات مجلس الأمن في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية:

- هذا ما تولى إيضاحه ورسم حدوده الفصل السادس من الميثاق، فقد قررت المادة ٣٨ أن "لمجلس الأمن إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً.
- الأصل أن تلجأ الدول الأعضاء إلى حل منازعاتها، بواسطة الطرق السلمية، بل ولكل دولة ليست عضواً في الأمم المتحدة أن تنبه المجلس إلى أي نزاع تكون طرفاً فيه، إذا كانت تقبل مقدماً، بشأن هذا النزاع، التزامات الحل السلمي.
- لا تكون قرارات مجلس الأمن ملزمة إلا إذا كانت متعلقة بمنع أعمال الإخلال أو قمعها، أما بالنسبة للحل السلمي للمنازعات فليس للمجلس إلا سلطة إبداء المشورة أو التوصية.

النوع الثاني: - اختصاصات وسلطاته في قمع العدوان وبقية وجوه الإخلال بالسلم الدولي:

- هذا ما تولى إيضاحه ورسم حدوده الفصل السابع من الميثاق.
- فعلى مجلس الأمن اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة السلم إذا لم تُجد الوسائل السلمية، وقيامه بدور الوساطة في تسوية أي نزاع إذا استفحل وتطور بحيث أصبح يخشى منه على السلم والأمن الدوليين، فهنا تبدأ مهمة المجلس الثانية، وفي هذه الحالة يقرر المجلس بداية.
- ✓ ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به، أم عملاً من أعمال العدوان.
- ✓ فإذا ما قرر ذلك فإنه يختار التدابير الملائم للحالة، فيقدم توصيات إلى أطراف النزاع، أو يعتمد على تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في الميثاق لحفظ السلم والأمن الدولي تطبيقاً للمادة ٣٩.
- ✓ منعاً لتفاقم الموقف؛ فإن مجلس الأمن قبل أن يقدم توصياته أو يتخذ التدابير الملائمة، يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسن من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم.
- تعتبر هذه التدابير تدابير تحفظية ومؤقتة، تهدف إلى منع اتساع دائرة الخلاف، ولذلك لا يكون القرار الصادر بشأنها ملزماً بطبيعته، وإن كان له قيمته السياسية والأدبية.

❊ فإذا لم يأخذ المتنازعين بالتدابير المؤقتة "غير المباشرة" أو رأي المجلس من أول الأمر أن لا وجه لها، فإنه يلجأ إلى التدابير المباشرة التي لها صفة الجزاء.

وهي تنقسم إلى نوعين:

النوع الأول: تدابير غير عسكرية:

- ❊ لا تتطلب التدابير غير العسكرية استخدام القوة المسلحة وفقاً لنص المادة الواحدة والأربعين، ويطلب المجلس من أعضاء الأمم المتحدة تطبيقها، مثل وقف العلاقات الاقتصادية، والمواصلات الحديدية، والبحرية، والجوية، والبريدية، واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية.
- ❊ تختلف التدابير غير العسكرية عن التدابير المؤقتة في أن القرار الصادر من مجلس الأمن بشأنها يلزم الدول جميعاً، خلافاً للتوصيات التي قد يصدرها المجلس بالتطبيق للمادة الأربعين.
- ❊ ليس لأحدهم أن يحتج، في حالة عدم تنفيذ هذا القرار بأحكام المعاهدات التي يكون قد سبق له الارتباط بها مع الدولة التي اتخذ مجلس الأمن ضدها التدابير غير العسكرية.

النوع الثاني: التدابير العسكرية:

- ❊ تقوم بها القوات الجوية والبحرية والبرية، وتشمل المظاهرات والعمليات الحربية الأخرى التي تقتضيها ضرورة حفظ السلم أو إعادته إلى نصابه استناداً إلى المادة ٤٢.
- ❊ الفارق الأساسي بين التدابير التي تتطلب استخدام القوة المسلحة وتلك التي لا تتطلبها هو أن الأولى تتم عن طريق مجلس الأمن مباشرة أما الثانية فتتم عن طريق الدول الأعضاء.
- ❊ المفروض أن يلجأ المجلس أولاً إلى التدابير غير العسكرية فإن لم تكن مجدية فيلجأ إلى التدابير المسلحة، ما لم يكن الموقف يستدعي اللجوء مباشرة إلى التدابير العسكرية، كأن يقع اعتداء مفاجئ غير مشروع على دولة ما واكتسحت قوات الدولة المعتدية حدود الدولة المعتدى عليها، فهنا لا يحتمل الموقف البدء بالتدابير غير العسكرية، ويدعو إلى التدخل العسكري على الفور.
- ❊ لكي يتمكن مجلس الأمن من القيام بالتدابير العسكرية المشار إليها،

❊ فقد نصت المادة الثالثة والأربعون من الميثاق على أن:

- ١- يتعهد جميع أعضاء الأمم المتحدة في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، بأن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن، بناء على طلبه، وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة، ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدوليين، ومن ذلك حق المرور.
- ٢- يجب أن يحدد ذلك الاتفاق، أو تلك استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تُقدم.
- ٣- تجري المفاوضات في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناء على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين مجموعات من أعضاء الأمم المتحدة، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية.

❊ تنص المادة الخامسة والأربعون على أنه "رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة، يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة، ويحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات، ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق.

🌟 قد فرض الميثاق أخيراً على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن يقوموا بتنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس لحفظ السلم والأمن الدوليين، حيث تنص المادة ٢٥ على أن يتعهد أعضاء الامم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.

🌟 أن يتضافروا على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي تقررها.

لكن يشترط الميثاق:

- ١- **الشرط الأول:-** أن تكون قرارات المجلس في مجال حفظ السلم؛ ومن ثم فإن مجلس الأمن لا يملك سلطة اتخاذ قرارات ملزمة في مجالات لا تتصل بحفظ السلم، **مثال ذلك:** ما يصدر عن المجلس من قرارات بشأن قبول انضمام دول جديدة إلى الأمم المتحدة.
 - ٢- **الشرط الثاني:-** أن تكون قرارات المجلس متفقة وأهداف ومبادئ الهيئة.
 - ٣- **الشرط الثالث:-** أن تكون قرارات المجلس قد اتخذت وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
- ب- اختصاصات وسلطات مجلس الأمن في مجال الشؤون الإدارية والتنفيذية للهيئة:**

- يتولى مجلس الأمن، بالاشتراك مع الجمعية العامة سلطات إدارية معينة، **مثل:**

- 🌟 سلطة قبول الأعضاء الجدد.
- 🌟 إيقاف وفصل وانتخاب قضاة محكمة العدل الدولية.
- 🌟 تعيين الأمن العام للأمم المتحدة.
- 🌟 تحديد الشروط التي يجوز بموجبها لدولة غير عضو بالأمم المتحدة أن تنضم للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
- 🌟 يتولى مجلس الأمن بمفرده تحديد الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى أمام المحكمة.
- 🌟 يملك مجلس الأمن، بالنسبة للأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية، إذا رأي ضرورة لذلك، أن يقدم توصياته أو يصدر قراراته بالتخاذ ما يراه ملائماً من إجراءات لتنفيذها، في حالة امتناع أحد المتقاضين عن الالتزام بها.
- 🌟 كما يختص مجلس الأمن بوضع الخطط اللازمة للتسلح حيث تنص المادة ٢٦ من الميثاق على أنه "رغبة في إقامة السلم والأمن الدوليين وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسلح، يكون مجلس الأمن مسئولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة ٤٧ عن وضع خطط تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع المناهج اللازمة لتنظيم التسلح.
- 🌟 كجزء من مهامه في حفظ السلم فإن المجلس يتمتع بسلطة التحقيق في أي نزاع، أو موقف من شأنه أن يؤدي إلى احتكاك دولي، أو يؤدي إلى ظهور نزاع دولي، لتحديد ما إذا كان استمرار النزاع أو الموقف يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.
- 🌟 عندما يظهر النزاع يتعين اللجوء إلى التفاوض، الوساطة، التوفيق، التحكيم، التسوية القضائية، اللجوء إلى الوكالات الإقليمية أو الترتيبات الإقليمية أو أي وسائل سلمية أخرى أولاً لتسوية هذا النزاع قبل اللجوء إلى عمل من أعمال القوة لحفظ السلم.

س ١٢ : تحدث بالتفصيل عن محكمة العدل الدولية
مبيناً الاختصاص القضائي والاستشاري لها ومن يحق له اللجوء إليها؟

عناصر الإجابة

أولاً: اختصاص محكمة العدل الدولية

ثانياً: تشكيل محكمة العدل الدولية:

ثالثاً: اللجوء إلى محكمة العدل الدولية

رابعاً: القانون الذي تطبقه محكمة العدل الدولية:

أولاً: اختصاص محكمة العدل الدولية:

أ-الاختصاص القضائي:

يجوز أن تلجأ دولة ما إلى محكمة العدل الدولية لعرض مسألة معينة لإصدار حكم لصالحها لتفصل فيها بحكم قضائي ملزم واجب النفاذ، حيث تعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة بأن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها وألا فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن. أي أنه يمكن الإجماع على تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية بقرار من مجلس الأمن الدولي.

تعني الوظيفة القضائية للمحكمة أهليتها للفصل في النزاعات التي تنشأ بين الدول، ويعتبر حكم المحكمة في هذه الحالة نهائي وواجب النفاذ، وغير قابل للاستئناف أو الطعن، ويخول الطرف الذي صدر لصالحه حق اللجوء إلى مجلس الأمن، والذي يتعين عليه في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا الحكم ويقصر حق التقاضي أمام المحكمة على الدول وحدها دون الأفراد أو الهيئات العامة أو الخاصة أو حتى المنظمات.

ب-الاختصاص الافتائي:

قد أعطي ميثاق الأمم المتحدة لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن مكنة أن يطلب من محكمة العدل الدولية إفتائه في أية مسألة قانونية.

كما أنه للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق "الأمم المتحدة" باستفتائها وقد صرح لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق.

قد تكون مثل هذه الفتوى أساساً قانونياً مقبولا لقيام الجمعية العامة بوقف العضو المعني عن مباشرة حقوق عضويته، أو امتيازاته التي اعطاها له الميثاق.

ثانياً: تشكيل محكمة العدل الدولية:

تتألف المحكمة من ١٥ قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بشكل صارم لولاية تسع سنوات.

لا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم ولكنهم قضاة مستقلون لا يدخل في قراراتهم أي حساب غير القانون.

يتعين على القضاة أن تكون لديهم المؤهلات المطلوبة لشغل أعلى المناصب القضائية في بلادهم، أو أن يكونوا رجال قانون ذوي كفاءة عالية في القانون الدولي.

يجب أن تعكس تشكيله المحكمة تمثيل الحضارات الرئيسية والأنظمة القانونية الأساسية في العالم لكي تكون لها مصداقية.

ثالثاً : اللجوء إلى محكمة العدل الدولية:

- ١- للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوي التي ترفع لمحكمة العدل الدولية.
- ٢- ولمحكمة العدل الدولية أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تمدها به هذه الهيئات من المعلوما، كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية.
- ٣- إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة.
- ٤- يتضح من هذا النص أنه لا يعطي الحق للأفراد في اللجوء إلى المحكمة ولكن للدول فقط حق هذا اللجوء.
- ٥- تعد محكمة العدل الدولية هي الآلية القضائية الدولية الأساسية في منظمة الأمم المتحدة وهي تقوم بدور هام في مجال حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
- ٦- تقوم المحكمة بدوراً ثنائياً، فهي تقوم بموجب القانون الدولي بحسم الخلافات القانونية المقدمة من الدول الأعضاء، كما تقدم آراء استشارية في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل هيئات ووكالات دولية معترف بها دولياً وعالمياً.
- ٧- كما أنه للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناء على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق الأمم المتحدة باستفتائها.

رابعاً : القانون الذي تطبقه محكمة العدل الدولية:

- ١- الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
- ٢- العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
- ٣- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدينة.
- ٤- أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في الأمم المتمدينة ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياً لقواعد القانون.
- ٥- للمحكمة سلطة الفصل في النزاع وفقاً لمبادئ العدل والأنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.
- ٦- تعني الوظيفة القضائية للمحكمة أهليتها للفصل في النزاعات التي تنشأ بين الدول، ويعتبر حكم المحكمة في هذه الحالة نهائياً وواجب النفاذ، وغير قابل للاستئناف أو الطعن



القسم الثاني



الصفحة	السؤال
ص ٣ : ٤	س ١ : عرف المنظمة الاقليمية مبيناً عناصرها وخصائصها وأهدافها ؟
ص ٤ : ٥	س ٢ : اكتب في اهداف جامعة الدول العربية ؟
ص ٦ :	س ٣ : اشرح المبادئ الاساسية التي تحكم عمل جامعة الدول العربية ؟
ص ٧ : ٩	س ٤ : تكلم عن نظام العضوية في جامعة الدول العربية ؟
ص ٩ : ١١	س ٥ : تحدث بإيجاز عن الاجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية ؟
ص ١٢ :	س ٦ : وضح مدي تمتع جامعة الدول العربية بالشخصية القانونية الدولية ؟
ص ١٣ : ١٤	س ٧ : ما مضمون الحصانات والأمتيازات المقررة لجامعة الدول العربية بصفتها منظمة دولية ؟ صيغة أخرى :- وضح حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية كمنظمة دولية ؟
ص ١٥ : ١٦	س ٨ : اشرح حصانات وامتيازات ممثلي الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية والعاملين في إطارها ؟
ص ١٧ : ١٨	س ٩ : اكتب في مجلس التعاون الخليجي من حيث عوامل النشأة والشخصية القانونية ؟
ص ١٩ :	س ١٠ : وضح اهداف ومبادئ مجلس التعاون الخليجي ؟
ص ٢٠ : ٢٣	س ١١ : وضح مزايا وحصانات مجلس التعاون الخليجي ؟
ص ٢٤ : ٢٥	س ١٢ : تكلم عن احكام العضوية في مجلس التعاون الخليجي ؟
ص ٢٥ : ٢٨	س ١٣ : وضح اجهزة منظمة مجلس التعاون الخليجي ؟
ص ٢٩ : ٣٠	س ١٤ : اكتب في الاتحاد الافريقي من حيث النشأة والشخصية القانونية ؟
ص ٣١ : ٣٣	س ١٥ : تكلم عن اهداف ومبادئ الاتحاد الافريقي ؟
ص ٣٤ :	س ١٦ : تكلم عن احكام العضوية في منظمة الاتحاد الافريقي ؟
ص ٣٥ :	س ١٧ : وضح سلطات ومهام مؤتمر الاتحاد لافريقي كأحد أجهزة الاتحاد الرئيسية ؟



س ١ : عرف المنظمة الاقليمية مبيناً عناصرها وخصائصها وأهدافها ؟

عناصر الإجابة

أولاً : تعريف المنظمة الإقليمية :

ثانياً : عناصر المنظمة الإقليمية :

ثالثاً : خصائص المنظمات الإقليمية :

رابعاً : أهداف المنظمات الدولية الإقليمية :

أولاً : تعريف المنظمة الإقليمية :

هيئة دولية دائمة ، مستقلة ، نشأت بموجب اتفاق ارادات مجموعة من الدول تجمع بينهم رابطة معينة ، بهدف تحقيق مصالح مشتركة بينهم .

ثانياً : عناصر المنظمة الإقليمية :

العنصر الأول : انتماء الدول الأعضاء في المنظمة إلى جماعة إقليمية واحدة :

اختلف الفقهاء حول المعيار الذي يمكن الاعتماد عليه لتحديد ماهية الجماعة الإقليمية حيث ذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة اشتراط التجاور الجغرافي لتوافر وصف الإقليمية ومن ثم فإن المنظمة الإقليمية ينبغي ان تقتصر العضوية فيها على دول متجاورة ولكن فريقاً آخر من الفقه يذهب إلى ان الإقليمية لها مدلول فني لا ينبغي بالضرورة ان يكون ملازماً للجوار الجغرافي هذا المفهوم للجماعة الإقليمية حيث لا يجعلها بالضرورة قاصرة على الجوار الجغرافي فالجوار الجغرافي هو احد مقومات وجود الجماعة الإقليمية إلى جانب مقومات أخرى وانتفاء عنصر الجوار الجغرافي لا يؤدي بالضرورة إلى عدم توافر وصف الجماعة الإقليمية ولا يحول بالتالي دون امكانية نشوء منظمة دولية إقليمية لا تستند إلى الروابط الجغرافية وانما تستند إلى عناصر ومقومات أخرى سمحت بإعتبار الدول الأعضاء فيها ينتمون إلى جماعة إقليمية واحدة.

العنصر الثاني : التمشي مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة :

يتعين ان تكون أهداف ومبادئ المنظمة الدولية الإقليمية متسقة مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة .

العنصر الثالث : معالجة المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين :

وجوب ان تعالج المنظمات الإقليمية الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي .

العنصر الرابع : وجود وثيقة قانونية تستند إليها المنظمة الدولية :

هذا الشرط لازم واساسي لقيام أي منظمة دولية حيث يجب ان تستند المنظمة الدولية في نشأتها إلى وثيقة مكتوبة تأخذ شكل المعاهدة الدولية في الغالب من الأحوال وهذه الوثيقة المنشئة للمنظمة الدولية والتي يطلق عليها عادة وصف الميثاق .

ثالثاً : خصائص المنظمات الإقليمية :

(١) من حيث العضوية :

تكون العضوية في المنظمات الإقليمية محدودة بموجب ضوابط او معايير معينة وفقاً لما ورد بميثاق انشائها ومن هذه الضوابط او المعايير ، الموقع الجغرافي او وحدة الدين او الانتماء الايدلوجي المشترك.

(٢) من حيث السلطات :

تتمتع المنظمات الإقليمية بصفة عامة ، بقدر من السلطات وهي تمارس دورها في تحقيق أهدافها ، وخير **مثال لذلك** ← منظمة الاتحاد الأوروبي ، فهي تتمتع بسلطة اصدار قوانين ملزمة ، لها خاصية التطبيق المباشر فوق أراضيها

(٣) من حيث نظام التصويت :

- عدد الدول الاعضاء فى المنظمات الاقليمية عدد قليل نسبيا ومحدود بحدود رابطة الاقليمية ، ولذا فإنها تأخذ بقاعدة الاغلبية
- مثال ذلك ← جامعة الدول العربية ، والجماعة الاقتصادية الاوروبية ، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية .

رابعاً: أهداف المنظمات الدولية الإقليمية:

- يهدف إنشاء المنظمات الإقليمية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تتمثل في:
 ١. توثيق الروابط والصلات بين دول متجاورة جغرافياً، أو بين دول متجانسة ومتشابهة حضارياً أو قومياً أو ثقافياً أو اقتصادياً.
 ٢. تنسيق التعاون بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات، ومساعدتها والدفاع عن مصالحها وسيادتها وتحقيق التفاهم والأمن بين أعضائها.
 ٣. تنمية العلاقات الاقتصادية والثقافية بين الدول الأعضاء، على خلاف الأحلاف العسكرية التي تنشأ بهدف القيام بأعمال حربية بحثة.



س٢: اكتب في اهداف جامعة الدول العربية ؟

الهدف الأول : تحقيق المزيد من الوحدة بين الدول العربية:

- طالبت بعض الحكومات العربية خلال المرحلة التحضيرية لإنشاء الجامعة بإقامة شكل من الوحدة أو الاتحاد بين الدول العربية يتميز بوجود حكومة أو سلطة مركزية يمكنها فرض ارادتها علي الدول العربية الاعضاء بها وتوحيد سياسات هذه الدول في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواء أخذ هذا الاتحاد الفيدرالي أو الكونفدرالي وكلن هذا الاتجاه لم يلق استجابة من جانب باقي الحكومات العربية كهيئة دولية لتنسيق السياسات بين الدول الاعضاء وتحقيق التعاون الاختياري فيما بينها ومع ذلك فإن بروتوكول الاسكندرية وميثاق جامعة الدول العربية قد عبرا تعبيراً واضحاً عن الرغبة ألا يقتصر الهدف من انشاء الجامعة علي التعاون الاختياري وأن يكون علي رأس اهداف جامعة الدول العربية تحقيق المزيد من الوحدة بين الدول العربية .
- تجدر الاشارة الي ان الجامعة العربية قد عرفت الكثير من الجهود والتطورات التي استهدفت تحقيق المزيد من الوحدة بين الدول العربية وخاصة بعد اتساع نطاق العضوية في الجامعة العربية .

الهدف الثاني : الحفاظ على استقلال الدول الأعضاء:

- عانت الدول العربية من ويلات الاستعمار، وكانت الدول المؤسسة للجامعة حديثة عهد باستقلالها، ولذلك ان طبيعياً أن تهتم بصيانة استقلالها .
- تطبيقاً لذلك ← تنص المادة السادسة من ميثاق الجامعة على أنه "إذا وقع اعتداء على دولة من أعضاء الجامعة، أو خشي وقوعه، فللدولة المعتدى عليها أو المهددة بالاعتداء أن تطلب دعوة مجلس الجامعة العربية للانعقاد فوراً، ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار بالإجماع، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة لا يدخل في حساب الإجماع رأي الدولة المعتدية، وإذا وقع الاعتداء بحيث يجعل حكومة الدولة المعتدى عليها عاجزة عن الاتصال بالمجلس فلممثل تلك الدولة أن يطلب انعقاده للغاية المبينة في الفقرة السابقة، وإذا تعذر على الممثل الاتصال بمجلس الجامعة حُق لأية دولة من أعضائها أن تطلب انعقاده".

الهدف الثالث : نسوية الخلافات العربية بالطرق السلمية:

- تقضي طبيعة الصلات بين الدول الأعضاء بالجامعة العربية ألا تكون للقوة مجالاً في أية منازعات تنشأ بينهم؛ ولذلك فقد نصت المادة الخامسة من الميثاق على أنه "لا يجوز اللجوء إلى القوة لفض المنازعات بين دولتين أو أكثر من دول الجامعة".
- بديلاً عن استخدام القوة فقد أجاز الميثاق للمتنازعين اللجوء إلى مجلس الجامعة لتسوية الخلاف بينهما فتنص نفس المادة.. فإذا نشب بينهما خلاف لا يتعلق باستقلال الدولة أو سيادتها أو سلامة أراضيها ولجأ المتنازعون إلى المجلس لفض هذا الخلاف كان قراره عندئذ نافذاً وملزماً..".
- يمكن طبقاً لنص المادة الخامسة ذاتها أن تلجأ الدول المتنازعة إلى إحدى وسيلتين وهما:

أ- الوسيلة الأولى :- الوساطة:

- يجوز للمجلس أن يدخل بصفته وسيطاً لمحاولة التوفيق بين الأطراف المتنازعة وتصدر قراراته في هذه الشأن بأغلبية الآراء.

ب- الوسيلة الثانية :- التحكيم:

- يجوز أن يقوم المجلس بدور محكمة تحكيم في حالة لجوء دولتين أو أكثر من دول الجامعة إليه بهذه الصفة، وذلك في المنازعات التي لا تمس استقلال الدول أو سيادتها أو سلامة أراضيها، وتكون سلطة تقدير طبيعة النزاع للدول الأطراف ذاتها.
- يؤخذ على الجامعة العربية في هذا الشأن أنها تفتقر إلى هيئة قضائية تابعة لها لحل المنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء طبقاً لأحكام القانون الدولي.

الهدف الرابع : تحفيف التعاون في المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

- قد جاء هذا الهدف في المادة الثانية من الميثاق، حيث نصت على أنه من أغراض الجامعة أيضاً تعاون الدول المشتركة فيها تعاوناً وثيقاً بحسب نظم كل دولة منها وأحوالها في الشؤون الآتية.. الشؤون الاقتصادية المواصلات، الثقافة، الجنسية، الشؤون الاجتماعية، والشؤون الصحية.
- غير أن هذا التعدد لم يرد على سبيل الحصر، وإنما جاء على سبيل المثال؛ لأن جامعة الدول العربية منظمة إقليمية ذات أغراض عامة.

الهدف الخامس : تنسيق علاقات الدول الأعضاء مع بقية دول العالم:

- يدخل ضمن أهداف الجامعة العربية العمل على تنسيق علاقات الدول العربية كمجموعة مع بقية دول العالم، فمن مهام الجامعة "تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي قد تنشأ في المستقبل لكفالة الأمن والسلام، ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية".

الهدف السادس : النظر بصفة عامة في شؤون البلاد العربية ومصالحها:

- إذ يتعين على الجامعة، التي لم تظم عند قيامها كل الدول العربية، أن تنظر، باعتبارها رمزاً لوحدة العالم العربي بأسره، على حد تعبير ميثاقها، نظرة شاملة لأحوال البلاد العربية كلها، سواء الأعضاء، أو من لم تنضم إليها بعد من الدول لعدم حصولها على الاستقلال، وأن تعمل من أجل صالح كل هذه الدول وبالتعاون معها.
- إعمالاً لهذا الاتجاه، حرص الميثاق على أن يقرر، جواز اشتراك ممثلين عن الدول العربية غير الأعضاء في اللجان بل لقد أفرد الميثاق ملحقةً خاصاً بالتعاون بين الجامعة العربية، والبلاد غير الأعضاء من أجل العمل على صلاح هذه البلاد وتأمين مستقبلها.



س ٣: اشرح المبادئ الأساسية التي تحكم عمل جامعة الدول العربية ؟

المبدأ الأول: المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء:

تتمتع الدول الأعضاء داخل الجامعة بسيادتها؛ ولذا تلتزم الجامعة بالمحافظة عليها، وبعدم مباشرة غير الاختصاصات الممنوحة لها وفقاً للميثاق. ذلك أن الجامعة منظمة تقوم على أساس التعاون الاختياري بين الدول، وليست سلطة سياسية تغلو حكومات الدول الأعضاء.

أعضاء الجامعة متساوون في السيادة ← لذا يتمتعون داخل فروعها ولجانها بحقوق متساوية. ويترتب على ذلك أن يكون الإجماع شرطاً، كقاعدة عامة، لصدور القرارات الملزمة للأعضاء، وألا يكون هناك تمييز بين الأعضاء في التصويت، وإنما يكون لكل دولة صوت واحد.

المبدأ الثاني: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء:

مبدأ عدم التدخل من المبادئ المسلم بها في قانون المنظمات الدولية إقليمية كانت أم عالمية. **الملاحظ** ← أن النص على هذه المبدأ جاء في أكثر من موضع في ميثاق جامعة الدول العربية، مرة بصورة صريحة وأخرى بصورة ضمنية، ويبدو أن إيراد هذا المبدأ والتأكيد عليه هو وسيلة لترغيب الدول العربية على الانضمام للجامعة، من خلال التأكيد على أن انضمامها للجامعة ليس من شأنه المساس بسيادتها أو استقلالها أو التدخل في شئونها الداخلية، فقد جاء في ديباجة الميثاق "... وحرصاً على دعم هذه الروابط وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسيادتها..) ونصت المادة الثانية من الميثاق على أنه "الغرض من الجامعة توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها وتنسيق خططها السياسية تحقيقاً للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها..) ونصت المادة الثامنة من الميثاق على أن "تحترم كل دولة من الدول المشتركة نظام الحكم القائم في دول الجامعة الأخرى وتعتبره حقاً من حقوق تلك الدول وتتعهد ألا تقوم بعمل يرمي إلى تغيير ذلك النظام فيها".

المبدأ الثالث: دفع العدوان:

تنص المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية على أن يبلغ مجلسها بالعدوان الذي يقع على أية دولة من الدول الأعضاء، ويقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء. وبديهي أن تنفيذ هذه التدابير يقتضي تعاون الدول الأعضاء مع المجلس. وهذا ما أكدته المادة الثانية من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي المبرمة بين البلاد الأعضاء في الجامعة والتي وافق عليها مجلسها في ١٣ أبريل سنة ١٩٥٠ من أن الدول المتعاقدة تعتبر كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها، أو على قواتها، اعتداء عليها جميعاً. ولذلك فإنها عملاً بحق الدفاع الشرعي، الفردي والجماعي، عن كيانها، تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة المعتدى عليها وبأن تأخذ على الفور منفردة ومجموعة جميع التدابير وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لدفع الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما. واكتفت المادة السادسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي لاتخاذ التدابير اللازمة عند وقوع أي اعتداء بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الدفاع المشترك، وبذلك تلافت المعاهدة الانتقادات الموجهة لنص المادة السادسة من ميثاق الجامعة، والتي تشترط الإجماع لاتخاذ التدابير اللازمة عند وقوع العدوان.

المبدأ الرابع: عدم جواز استخدام القوة في العلاقات بين الدول الأعضاء:

تضمن بروتوكول الاسكندرية نصاً يقرر بوضوح انه (لا يجوز علي كل حال اللجوء الي القوة لفض المنازعات بين دولتين من دول الجامعة ولكل دولة ان تعقد مع دولة اخري من دول الجامعة او غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الاحكام او روحها .



س ٤ : تكلم عن نظام العضوية في جامعة الدول العربية ؟

أولاً: اكتساب العضوية:

تنقسم العضوية في جامعة الدول العربية إلى عضوية أصلية، وعضوية بالانضمام.

أ- العضوية الأصلية:

التي ثبتت للدول المستقلة التي وقعت الميثاق عند إبرامه، ثم صدقت عليه، وهي سوريا، وشرق الأردن، والعراق، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، ومصر، واليمن.

س.ف: ماهي الشروط الواجب توافرها لانضمام دولة جديدة الى عضوية جامعة الدول العربية ؟

ب- العضوي بالانضمام:

التي تثبت للدول الراغبة في الانضمام إلى الجامعة بعد نشأتها. فقد نصت المادة الأولى من الميثاق على أن "لكل دولة عربية مستقلة الحق في أن تنضم إلى الجامعة؛ فإذا رغبت في الانضمام، قدمت طلباً بذلك يودع لدى الأمانة العامة الدائمة، ويعرض على المجلس في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب".

يتضح من هذا النص أنه يجب أن تتوافر عدة شروط في الدولة الراغبة في الانضمام، وهي:

١. **الشرط الأول :- أن تكون دولة** ← فلا تكتسب عضوية الجامعة إلا الوحدات السياسية التي تتوافر فيها عناصر الدولة.

٢. **الشرط الثاني :- أن تكون عربية** ← عضوية الجامعة قاصرة على الدول العربية، أي الدول التي تنتمي شعوبها إلى الأمة العربية، دون غيرها. ذلك أن الجامعة لم تقم استناداً إلى توافر عنصر التجاور الجغرافي، وإنما استناداً إلى عنصر القومية العربية.

٣. **الشرط الثالث :- أن تكون دولة مستقلة** ← ذلك أن المنظمات الدولية بصفة عامة، لا تقبل في عضويتها إلا الدول كاملة السيادة، باعتبار أن هذه الدول هي وحدها القادرة على تنفيذ التزامات موثيق المنظمات الدولية وقراراتها.

يلاحظ أن ← العمل قد جرى على الأخذ بتفسير واسع لمعنى الدولة المستقلة؛ بحيث يكون المقصود به هو تمتع الدولة بقدر من الحكم الذاتي، ودخولها في علاقات خارجية مع عدد كبير من الدول. وعلى هذا الأساس منحت الجامعة العربية، بناء على اقتراح الحكومة المصرية في يونيو ١٩٦٧، العضوية الكاملة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

٤. **الشرط الرابع :- أن تقدم الدولة راغبة الانضمام طلباً للأمانة العامة** ← فلا بد من طلب كتابي تعبر فيه الدولة عن رغبتها في الانضمام، وتتعهد فيه بقبولها أحكام ميثاق الجامعة دون قيد ولا شرط، والوفاء بالتزامات العضوية؛ ثم يتولى أمين الجامعة العربية عرض رغبتها على مجلس الجامعة في أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب، بل يجوز عرض الطلب في اجتماع استثنائي لمجلس الجامعة.

٥. **الشرط الخامس :- أن يوافق مجلس الجامعة على الانضمام** ← فلا يعتبر الميثاق انضمام الدولة العربية المستقلة حقاً يثبت لها تلقائياً، وإنما لابد من الحصول على موافقة مجلس الجامعة على هذا الانضمام. لم ينص ميثاق الجامعة على بيان الأغلبية اللازمة لموافقة المجلس، مما دفع البعض إلى القول باشتراط الإجماع، باعتبار أنه القاعدة العامة للتصويت في الجامعة.

يرى الدكتور مفيد محمود شهاب أن تصويت المجلس بشأن قبول عضو جديد يخضع لقاعدة الأغلبية ويؤيد ذلك أن مجلس الجامعة وافق على انضمام دولة الكويت في ٢٠ يوليو عام ١٩٦١، رغم اعتراض العراق، الذي قاطع جلسات المجلس فترة، احتجاجاً على هذا القرار.

قد تم انضمام خمس عشرة دولة إلى جامعة الدول العربية إلى جانب مؤسسيها.

ثانياً: المتغيرات التي تطرأ على العضوية في جامعة الدول العربية:

١- الانسحاب:

نص الميثاق على الانسحاب بصفة عامة، وأورد حالة خاصة له:

القاعدة العامة: الانسحاب غير الفوري:

قرر الميثاق في الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشرة منه على أن: لكل دولة عضو أن تنسحب من الجامعة إذا رأت هي ذلك، وبشرط أن تبلغ المجلس عزمها على الانسحاب قبل تنفيذه بسنة. ولا شك أن ذلك يدل على أن الدولة لا تفقد عضويتها في الجامعة بمجرد إبلاغها المجلس بعزمها على الانسحاب منها، وإنما يترتب ذلك بعد سنة. الأمر الذي يعني أنها خلال هذه الفترة- بعد الإبلاغ وقبل انقضاء فترة السنة - تظل ملتزمة بكافة الالتزامات العضوية، وتتمتع أيضاً بكافة حقوقها، ويبدو أن الأخذ بمثل هذا الحل (عدم ترتيب أثر فوري للانسحاب) **يكمن في أمرين:**

١- **الأمر الأول :-** إعطاء الدولة فرصة للتفكير، وإعادة تقييم الأمور، لعلها ترجع عن قرارها بالانسحاب من الجامعة.
٢- **الأمر الثاني :-** عدم حدوث هزة مفاجئة في هيكل الجامعة، وكيفية سيرها (خصوصاً تمويلها)، وذلك بتهيئة الأجواء لتقبل الوضع الجديد الناجم عن انسحاب إحدى الدول الأعضاء من الجامعة.

الاستثناء: (الانسحاب الفوري):

نص الميثاق أيضاً على حالة خاصة للانسحاب، هي حالة تعديل الميثاق، دون أن تقبل الدولة هذا التعديل. إذ في هذه الحالة، يجوز للدولة الانسحاب من الجامعة دون انتظار مدة السنة السابق الإشارة إليها، أي أن انسحابها يتم فوراً وتزول عنها صفة العضوية مباشرة.

٢- الفصل أو الطرد:

نص الميثاق في الفقرة الثانية من المادة ١٨ منه، على أن: "المجلس الجامعة أن يعتبر أية دولة لا تقوم بواجبات هذا الميثاق منفصلة عن الجامعة، وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول، عدا الدولة المشار إليها". وعلى ذلك يتطلب، لتوقيع عقوبة الفصل أو الطرد من جامعة الدول العربية، توافر شرطين هما:

أ- عدم قيام الدولة بالواجبات التي نص عليها الميثاق:

قد جاء نص الميثاق في هذا مطلقاً، بحيث يوحي بأنه يمكن توقيع هذا الجزاء على كل دولة لا تقوم بأي واجبات قررها الميثاق، حتى ولو كانت هذه الواجبات غير جوهرية أو غير أساسية، أو لمجرد مخالفة هذه الواجبات حتى ولو بطريقة غير متعمدة، إلا أنه يجب على المجلس أن يتروى كثيراً قبل تطبيق هذا الجزاء؛ **لأمرين:**

١- **الأمر الأول ←** من المعروف أن الطرد أو الفصل لا تلجأ إليه أية منظمة دولية إلا بخصوص الانتهاكات الشديدة والعمدية والمتكررة للنصوص الأساسية للميثاق.
٢- **الأمر الثاني ←** لا تطبق المنظمات الدولية المعاصرة جزاء الطرد أو الفصل إلا كملجأ أخير؛ ذلك أن أية منظمة يجب أن تضم، لا أن تطرد أو تلفظ أعضائها، وعلى أية حال، لم يطبق هذا الجزاء على أية دولة عربية حتى الآن.

ب- صدور قرار الفصل من مجلس بالإجماع:

نظراً لخطورة قرار الفصل على التضامن العربي ذاته، فقد اشترط الميثاق أن يصدر القرار بإجماع الأصوات في مجلس الجامعة، فيما عدا صوت الدولة المطلوب فصلها.
يترتب على صدور قرار الفصل ← عدم تمتع الدولة المفصولة بحقوق العضوية، وعدم التزامها بالواجبات التي يفرضها الميثاق، ولا يجوز للدولة المفصولة أن تستعيد عضويتها في الجامعة إلا بطلب جديد.

٣- تجريد العضوية:

١٥ ثارت هذه المسألة لمرة واحدة في تاريخ الجامعة، إذ على إثر توقيع اتفاقات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام ١٩٧٩، قامت الدول العربية بنقل مقر الجامعة إلى تونس، ووقعت على مصر أيضاً جزاء "تجميد" عضويتها في الجامعة.

٤- فقد العضوية بسبب زوال الشخصية الدولية:

١٥ إذا فقدت إحدى الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية شخصيتها القانونية الدولية؛ لاندماجها في دولة عربية أخرى، أو لغير ذلك من الأسباب، فإنها تفقد بالتالي عضويتها في الجامعة. مثال ذلك، عندما قامت الوحدة بين مصر وسوريا عام ١٩٥٨ ونشوء الجمهورية العربية المتحدة، حيث أصبحت الدولة الجديدة عضواً في الجامعة، وعندما وقع الانفصال استعادت كل من مصر وسوريا عضويتها في الجامعة لاستعادة كل منهما شخصيتها الدولية.



س هـ : تحدث بإيجاز عن الاجهزة الرئيسية لجامعة الدول العربية ؟

عناصر الإجابة

ثانياً : اللجان الدائمة:

أولاً : مجلس الجامعة العربية:

خامساً : البرلمان العربي:

رابعاً : مؤتمرات القمة:

ثالثاً : الأمانة العامة:

أولاً : مجلس الجامعة العربية

١٥ يعتبر مجلس الجامعة بمثابة الجهاز الرئيسي لها، ويختص بالإشراف على كل ما يدخل في أنشطة الجامعة، ويتشكل من ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة ومن مندوب فلسطين .

١٥ الأصل ← أن المجلس يعقد اجتماعاته في المقر الدائم لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إلا أنه من الجائز أن يجتمع في أي مكان آخر يعينه، ويعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضره ممثلون لثلاثي الدول الأعضاء. ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس في كل دور انعقاد عادي .

س.ف: وضح بالتفصيل قواعد واحكام التصويت داخل مجلس جامعة الدول العربية واهم اختصاصاته ؟

أ) احكام التصويت داخل المجلس:

١. القاعدة ← ما يقرره المجلس بالإجماع يكون ملزماً لجميع الدول المشتركة في الجامعة، وما يقرره المجلس بالأكثرية يكون ملزماً لمن يقبله، وفي الحالتين تنفذ قرارات المجلس في كل دولة وفقاً لنظمها الأساسية؛ وهذا يعني أن القرار لا يلزم إلا الدول التي وافقت عليه، ولا يكون ملزماً لجميع أعضاء الجامعة إلا إذا صدر بالإجماع.

٢. الاستثناء ← إذا كان الإجماع هو القاعدة العامة، فإن المادة السادسة عشرة من الميثاق تنص على

الكتفاء بأغلبية الآراء (الأغلبية البسيطة)، تكون القرارات نافذة في المسائل الآتية:

- أ- المسألة الأولى :- شئون الموظفين
- ب- المسألة الثانية :- إقرار ميزانية الجامعة
- ت- المسألة الثالثة :- وضع نظام داخلي لكل من المجلس واللجان والأمانة العامة
- ث- المسألة الرابعة :- تقرير فض الاجتماع.

٣. يوجد حكماً مماثلاً تنص عليه المادة السادسة من ميثاق الجامعة، الخاصة بوظيفة دفع العدوان عن الدول الأعضاء، والتي تنص على أن "يقرر المجلس التدابير اللازمة لدفع هذا الاعتداء، ويصدر القرار **بالإجماع**، فإذا كان الاعتداء من إحدى دول الجامعة لا يدخل في حساب الإجماع رأي الدولة المعتدية".
٤. تقضي الفقرة الأخيرة من الميثاق على أن يتوسط مجلس الجامعة في الخلاف الذي يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة وبين أية دولة من دول الجامعة أو غيرها للتوفيق بينهما، وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط **بأغلبية الآراء**.
٥. يكتفي **بأغلبية الثلثين** بالنسبة لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية، وأيضاً بالنسبة لتعيين الأمين العام للجامعة

س.ف: اذكر اختصاصات مجلس جامعة الدول العربية ؟

ب) اختصاصات مجلس الجامعة العربية:

- ١- اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة من أجل تنسيق خطط الدول الأعضاء، وتحقيق التعاون فيما بينها في الشؤون السياسية وغير السياسية.
- ٢- مراعاة تنفيذ ما تبرمه الدول الأعضاء من اتفاقات في المجالات المتصلة بأغراض الجامعة وغيرها .
- ٣- قيام المجلس بالوساطة في كل نزاع يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة أو غيرها، والعمل على الفصل في المنازعات التي يعرضها الأعضاء، بغرض إصدار قرار بوصفه هيئة تحكيم.
- ٤- إقرار التدابير اللازم لدفع أي اعتداء يقع أو يخشى وقوعه على دولة من الدول الأعضاء في الجامعة سواء من دولة أخرى أو من دولة غير عربية.
- ٥- إشراف المجلس على تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي تنشأ لكفالة الأمن والسلام ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.
- ٦- قيام المجلس بتوقيع الجزاءات.
- ٧- اعتماد ميزانية الجامعة، والتي يقوم بإعدادها الأمين العام ويحدد المجلس كل حصة دولة من النفقات.
- ٨- تعيين الأمين العام للجامعة والأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين ووضع اللوائح المتصلة بشروط خدمة الموظفين.
- ٩- الوضع الداخلي لكل من المجلس، واللجان، والأمانة العامة.

ثانياً: اللجان الدائمة:

تم تشكيل اللجان الدائمة الآتية: اللجنة السياسية، اللجنة الثقافية، اللجنة الاقتصادية، لجنة المواصلات، اللجنة الاجتماعية، اللجنة القانونية، لجنة الإعلام، لجنة خبراء البترول، لجنة الأرصاد الجوية، اللجنة الصحية، لجنة الشؤون المالية والإدارية، لجنة حقوق الإنسان، مؤتمر ضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل.

مهمة هذه اللجان ← تتولى هذه اللجان الأعمال الفنية والتحضيرية لقواعد التعاون بين الدول الأعضاء . هذه اللجان لا تملك سلطة إصدار قرارات موجهة إلى الدول الأعضاء، كما هو الحال بالنسبة للمجلس، وإنما تقتصر وظيفتها على إعداد هذه الاتفاقات، والتي يتوقف انضمام كل دولة عضو إليها على محض إرادتها، شأنها في ذلك شأن أية اتفاقية دولية تبرم خارج إطار الجامعة.

ثالثاً: الأمانة العامة:

الهيئة الإدارية للجامعة والجهاز التنفيذي لمجلس الجامعة والمجالس الوزارية المتخصصة .
الأمانة العامة للجامعة العربية تكون من الأمين العام والأمناء المساعدين وعدد كاف من الموظفين.

١) الأمين العام لجامعة الدول العربية:

المقصود بالأمين العام ← الموظف الإداري الأكبر في الجامعة، وبالتالي لا يعد ممثلاً لأية دول عضو في الجامعة، ولا يتلقى تعليماته من أي منهما، وإنما هو ممثل الجامعة والناطق باسمها، ويعمل لحسابها .

أ) تعيين الأمين العام:

يكون الأمين العام في درجة سفير، وينتخب من قبل المجلس - بأكثرية ثلثي دول الجامعة - لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بصورة مطلقة.

س.ف: اذكر اختصاصات الامين العام لجامعة الدول العربية ؟

ب) اختصاصات الأمين العام:

الاختصاصات الإدارية: من أهمها:

- تحديد تاريخ انعقاد مجلس الجامعة.
- توجيه الدعوة لعقد اجتماعات مجلس الجامعة وللجان.
- تنظيم سكرتارية المجلس وسكرتارية اللجان التي يؤلفها المجلس واللجان الدائمة.
- إعداد مشروع ميزانية الجامعة.
- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان.

الاختصاصات السياسية، من أهمها:

- حضور اجتماعات مجلس الجامعة والاشتراك في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه.
- تقديم تقارير أو بيانات شفوية عن أي مسألة يبحثها المجلس.
- توجيه نظر المجلس أية مسألة قد تسيء إلى العلاقات بين الدول الأعضاء.

٢) الأمناء العامون المساعدون ومستشارو الأمين العام:

- يعين الأمين العام، بموافقة المجلس، الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين في الجامعة. ويكون الأمناء المساعدون في درجة وزراء مفوضين يعاونون الأمين العام مهامه .

٣) موظفو الأمانة العامة:

- موظفون ينتمون إلى مختلف الدول العربية، وتُسند إليهم المهام الفنية والإدارية في الأمانة العامة .

رابعاً: مؤتمرات القمة:

تعريف مؤتمرات القمة العربية:

- تلك المؤتمرات التي يعقدها رؤساء الدول والملوك والزعماء العرب ، وتهدف إلى تنسيق السياسات العربية، أو بحث مسائل تهم الدول العربية .

بناءً على ذلك، يشترط كي تكون الاجتماعات مؤتمرات قمة أن يتوافر الآتي:

- أ- أن يكون المؤتمر على مستوى الرؤساء والزعماء والملوك .
- ب- أن يكون الهدف من المؤتمر هو بحث مسائل ذات بُعد عام يهم كل القادة أو الزعماء .

مواعيد انعقاد مؤتمرات القمة العربية:

- ١- ينعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بصفة منتظمة في دورة عادية مرة في السنة في شهر مارس.
- ٢- عقد دورات غير عادية إذا تقدمت إحدى الدول الأعضاء أو الأمين العام بطلب ذلك ووافق على عقدها ثلثا الدول الأعضاء .

مكان انعقاد القمة:

- يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعه على مستوى القمة في دوراته العادية في مقر الجامعة بالقاهرة، على أنه يجوز للدولة التي ترأس القمة أن تدعو إلى استضافتها إذا ما رغبت في ذلك .

نظام التصويت في مؤتمر القمة:

- تصدر قرارات المجلس على مستوى القمة بتوافق الآراء.
- فحضور ثلثي الأعضاء يمثل النصاب القانوني اللازم لصحة انعقاد أي دورة للمجلس، واعتماد القرارات يكون بتوافق الآراء، أي أنه لا مجال لقاعدة الإجماع، والاستثناء على هذه القاعدة (قرارات الوساطة والتحكيم بأغلبية الآراء وفصل دولة عضو من الجامعة إذا أخلت بواجبات الميثاق، فهنا لابد من إجماع الدول) .

خامساً: البرلمان العربي:

يتولى البرلمان العربي الانتقالي الاختصاصات التالية:

- البحث في سبل تعزيز العلاقات العربية في إطار ميثاق الجامعة .
- مناقشة المسائل التي يُحيلها إليه مجلس الجامعة على مستوى القمة .
- مناقشة مشاريع الاتفاقيات الجماعية بين الدول العربية التي يحيلها مجلس الجامعة إليه.
- إقامة علاقات تعاون مع الاتحادات البرلمانية والبرلمانات الدولية والإقليمية والوطنية، بما يخدم مصالح الأمة العربية والامن والسلم والاستقرار في المنطقة.



س ٦: وضع مدي تمتع جامعة الدول العربية بالشخصية القانونية الدولية ؟

الشخصية القانونية الدولية لجامعة الدول العربية

١٠ تتمتع الجامعة العربية بالشخصية القانونية الدولية؛ ذلك أنها تملك إرادة ذاتية منفصلة عن إرادات الأعضاء. وبالتالي تملك الجامعة أهلية اكتساب الأموال الثابتة والمنقولة، والتصرف فيها، كما تملك أهلية التعاقد والتقاضي بالنسبة لما يدخل في اختصاصها طبقاً للميثاق.

١١ تتمثل شخصية الجامعة، على صعيد العلاقات الخارجية مع الدول الأجنبية والمنظمات الدولية التي تعترف بها في تمتعها بالسلطات التالية:

١) إبرام المعاهدات الدولية:

١٢ لمجلس الجامعة سلطة تقرير وسائل التعاون مع الهيئات الدولية التي تنشأ في المستقبل، لكفالة الأمن والسلام، وتنظيم العلاقات الاقتصادية؛ ولا شك أن أداة تحقيق ذلك هي المعاهدات الدولية التي تعقدها الجامعة مع الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة.

٢) التمثيل الدبلوماسي:

١٣ تملك الجامعة حق تبادل التمثيل الدبلوماسي بالنسبة للمساكن التي تدخل في اختصاصها، ولهذا التمثيل صور متعددة، منها الوفود المؤقتة أو المراقبون الدائمون للجامعة لدى المنظمات الدولية، ومنها مكاتب الجامعة الدائمة لدى الدول الأجنبية.

٣) المسؤولية الدولية:

١٤ يمكن للجامعة العربية، إعمالاً لقواعد المسؤولية القانونية للمنظمات الدولية، أن تطالب بالتعويض عن الأضرار التي تلحقها أو تلحق موظفيها نتيجة أعمال غير مشروعة؛ كما أنها تتحمل في مواجهة المنظمات الدولية والدول، مسؤولية ما يسببه نشاطها في مواجهتهم من أضرار.

١٥ **مثال ذلك** ← تحملت جامعة الدول العربية المسؤولية الدولية، وقامت بتعويض الموظفين العاملين في

مقرها المؤقت في تونس، والذين يقدرون بخمسمائة موظف تقريباً، إثر الضرر الذي لحقهم بعد عودتها

للمقر الدائم في القاهرة.

**س٧: ما مضمون الحصانات والامتيازات المقررة لجامعة الدول العربية بصفتها منظمة دولية ؟
صيغة أخرى :- وضع حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية كمنظمة دولية ؟**

المبر القانوني لحصانات وامتيازات الجامعة:

تقرر الحصانات والامتيازات للجامعة لكي تستطيع أن تقوم بوظائفها وأن تحقق أهدافها.

الأساس الاتفاقي لحصانات وامتيازات الجامعة:

نص ميثاق جامعة الدول العربية بصفة عامة على تمتع المنظمة، وموظفيها، وممثلي الدول بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيام المنظمة بوظائفها حيث تنص المادة (١٤) من ميثاق جامعة الدول العربية على أن "يتمتع أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجائها وموظفوها الذين يُنص عليهم في النظام الداخلي، بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم، وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات الجامعة". وعلى ذلك تلتزم الدول العربية الأعضاء بمنح الجامعة وموظفيها وممثلي الدول الحصانات والامتيازات اللازمة لممارسة وظائفهم؛ وهذا الالتزام يتقرر بموجب الميثاق.

حصانات وامتيازات الجامعة كمنظمة دولية:

١- الشخصية القانونية من حيث أهلية تملك الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، والتقاضي:

معنى ذلك أن الجامعة تتمتع بالشخصية القانونية داخل الأنظمة الوطنية للدول. وهي أيضاً تتمتع بالشخصية الدولية .

٢- حصانة أموال الجامعة الثابتة والمنقولة، وعدم جواز خضوعها لإجراءات الحجز أو التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة:

من المعروف أن أموال المنظمات الدولية وأصولها وممتلكاتها تتمتع أياً كانت وأياً كان الحائز لها بحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي نوع من أنواع الإكراه التنفيذي أو القضائي أو التشريعي.

يرجع ذلك إلى أمرين:

الامر الأول ← أن ذلك ضروري لتجسيد المنظمة لأنشطتها ولاختصاصاتها من الناحية الواقعية، على أساس أن المال هو عصب الحياة وبدونه تصبح ممارسة المنظمة لأنشطتها خالية أو مفرغة من أي معنى، الأمر الذي يحتم تمتع تلك الأموال بالحصانة ضد أي إجراء تتخذه دولة المقر.

الامر الثاني ← أن الدول في اتفاقات المقر والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمات الدولية قد اعترفت لها بالحق في تملك "**الأموال الثابتة والمنقولة**"، وهو أمر يحتم عدم إفراغ هذا الاعتراف من محتواه بالسماح بالاعتداء على تلك الأموال تحت أي شكل كان، ولو تم ذلك بطريق غير مباشر (كأن تكون الأموال تحت يد المنظمة لحساب شخص آخر).

قد نصت اتفاقية حصانات وامتيازات جامعة الدول العربية المادة (٢) منها على مايلي ← "تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أم منقولة وموجوداتها أينما تكون وأياً كان حائزها بالحصانة القضائية ما لم يقرر الأمين العام تنازل عنها صراحة على ألا يتناول هذا التنازل إجراءات التنفيذ.

تضيف المادة (٣) ← "حرمة المباني التي تشغلها جامعة الدول العربية أينما وجدت في أقاليم الدول الأعضاء مصونة، ولا تخضع أموالها أو موجوداتها لإجراءات التفتيش أو الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو ما مائل ذلك من الإجراءات الجبرية".

معنى ذلك ← أن أموال وموجودات الجامعة تتمتع بالحصانة ضد أي إجراء جبري، سواء كانت تلك الأموال والموجودات ثابتة (عقارات مثلاً) أو منقولة (سيارات أو أموال سائلة أو طرود مثلاً). ولا يرد على ذلك سوى استثناء وحيد، وهو: **تنازل الأمين العام** عن تلك الحصانة صراحة، أي أن التنازل الضمني لا ينتج أي أثر. ولا يجوز أن يتناول هذا التنازل **إجراءات التنفيذ**، الأمر الذي يعني أنه ليس من سلطة الأمين العام للجامعة إصدار تنازل بخصوص إجراءات التنفيذ على تلك الأموال.

٣- حرمة المحفوظات والوثائق:

لا يجوز انتهاك حرمة وثائق ومحفوظات وأرشيف المنظمة أو تلك التي تكون في حيازتها أينما وجدت وفي أي يد كانت. ويسري ذلك على جميع سلطات الدولة المضيفة، بما في ذلك المحاكم والتي لا يجوز لها بالتالي- وإلا اعتدت على حصانة وثائق المنظمة- أن تصدر أمراً إليها بالكشف عن وثائق معينة أو إيداعها للاطلاع عليها أو غير ذلك من الأمور.

قد نصت المادة (٤) من اتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية، على: "حرمة المحفوظات والوثائق بأنواعها كافة مصنوعة، سواء كانت خاصة بجامعة الدول العربية أو في حيازتها".

نظراً لعمومية النص السابق، فإن حدود تطبيقه تتمثل في ثلاثة أمور:

الأمر الأول :- من الناحية الموضوعية ← ينطبق النص السابق على كافة المحفوظات والوثائق.

الأمر الثاني :- من الناحية المكانية ← تسري الحرمة أو الحصانة على المحفوظات والوثائق أينما وجدت، وفي أي يد كانت. وعلى ذلك لا يرتبط تمتعها بالحرمة بضرورة تواجدها داخل مقر الجامعة، وإنما تتمتع بها حتى ولو وجدت خارج مقرها.

الأمر الثالث :- من الناحية الشخصية ← تسري الحرمة على المحفوظات والوثائق، سواء كانت خاصة بالجامعة، أو كانت في حيازتها (مثلاً لكونها خاصة بدولة، أو بمنظمة دولية أخرى، أو حتى بفرد عادي) إلى آخره.

٤- حرية حيازة وتحويل العملات:

تتمتع جامعة الدول العربية بالمزايا المالية التالية:

أ- **التسهيلات المالية:** فيجوز الجامعة:

أولاً ← أن تحوز عملات ورقية وغيرها وأن تكون لها حسابات بأية عملة تشاء حسب القوانين والأنظمة المرعية في الدول الأعضاء.

ثانياً ← أن تتلقى تلك العملات وأن تنقلها من دولة إلى أخرى أو في داخل الدولة ذاتها وأن تحولها إلى أية عملة تشاء حسب القوانين المرعية. إلا أنه لا يجوز للجامعة أن تُخرج من دولة -بالمخالفة للقوانين السارية فيها- قدرًا من العملات الخاضعة لقيود خاصة أكبر مما أدخلته منها إلى تلك الدولة.

ب- **الإعفاء من الضرائب والرسوم:**

تتمتع أموال جامعة الدول العربية ثابتة كانت أو منقولة وموجوداتها بالإعفاء من:

الضرائب المباشرة ما عدا ما يكون منها مقابل خدمات مرافق عامة.

الرسوم الجمركية، والقوانين والأوامر الصادرة بحظر أو تقييد الاستيراد والتصدير بالنسبة لما تستورده الجامعة أو تصدره من أدوات ومواد خاصة باستعمالها أداة لمهمتها الرسمية، ولا يجوز لها بيع ما تستورده- وهو معفي من الرسوم الجمركية- إلا بموافقة حكومة الدولة صاحبة الشأن.

الرسوم الجمركية على ما تستورده الجامعة من المطبوعات الخاصة بها.

٥- تتمتع رسائل الجامعة بمعاملة لا تقل عن الوضع المقرر للبعثات الدبلوماسية

لها استعمال الرمز في رسائلها وإرسال حقبة دبلوماسية أو حامل لها يكون لها نفس الوضع المقرر بخصوص البعثات الدبلوماسية.

٦- حرمة مباني الجامعة مصنوعة:

على الجامعة أن تحرم استعمال مبانيها كملجأ لأي شخص.

س ٨: اشرح حصانات وامتيازات ممثلي الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية والعاملين في إطارها ؟

عناصر الإجابة

أولاً : حصانات وامتيازات ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة ::
ثانياً : الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها العاملون في إطار الجامعة :

أولاً :- حصانات وامتيازات ممثلي الدول الأعضاء في الجامعة:

يمثل الدول الأعضاء لدى جامعة الدول العربية مندوبون دائمون معتمدون لدى الجامعة، وكذلك وفود تُرسلها الدول لتمثيلها أمام أجهزة الجامعة.

١- المندوب الدائم:

يمثل المندوب الدائم دولته بصفة مستمرة لدى الجامعة، ويعمل على حماية مصالح دولته لدى الجامعة، كما يقوم بالتفاوض معها، كما يتتبع الأحداث في الجامعة ويرسل تقريراً بذلك إلى دولته. يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء المندوبين الدائمين وأعضاء اللجان الدائمة. يتمتع المندوبون الدائمون- مدة تمثيلهم لدولهم في هيئات جامعة الدول العربية- بما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون.

٢- الوفود:

للدول أن ترسل وفداً لحضور اجتماعات أحد هيئات الجامعة أو لحضور مؤتمر. ويتكون الوفد من رئيس وعدد من الممثلين ومساعدتهم والخبراء الفنيين والسكرتيرين الموفدين معهم. ويتم إرسال ممثلي الدول إلى الجامعة ولا يهم في ذلك أن توجد علاقات دبلوماسية أو قنصلية بين الدول المرسله والدولة المضيفة. يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء ممثلي الدول، وتُمنح وفود الدول (ممثلهم) عدداً من

الحصانات والامتيازات؛ الغرض من منحها هو أن يتمتعوا بالاستقلال أثناء تأدية وظائفهم. يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في الهيئات الرئيسية أو الفرعية والمؤتمرات التي تدعو إليها الجامعة أثناء قيامهم بأعمالهم وسفرهم إلى مقر اجتماعهم وعودتهم منها بالحصانات والامتيازات الآتية:

١. عدم جواز القبض عليهم، أو حجزهم، أو حجز أمتعتهم الشخصية.
٢. الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم قولاً أو كتابةً أو عملاً بوصفهم ممثلين لدولهم.
٣. حرمة المحررات والوثائق.
٤. حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسليم مكاتباتهم برسول خاص أو في حقائب مختومة.
٥. حق إعفائهم وزوجاتهم من جميع قيود الإقامة من الإجراءات الخاصة بقيد الأجانب ومن كل التزامات الخدمة الوطنية (العسكرية) في البلاد التي يدخلونها أو التي يمرون بها أثناء قيامهم بعملهم.
٦. التسهيلات التي تُمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة.
٧. الحصانات والتسهيلات التي تُمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الخاصة.
٨. الامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي لا تتعارض مع ما سبق ذكره مما يتمتع به الممثلون الدبلوماسيون مع استثناء الإعفاء من ضريبة الإنتاج ومن الرسوم الجمركية على الأشياء المستوردة غير أمتعتهم الشخصية.

تستمر الحصانة القضائية الممنوحة لممثلي الدول الأعضاء والخاصة بأقوالهم وكتاباتهم بسبب قيامهم بأعمالهم الرسمية حتى بعد زوال صفتهم التمثيلية؛ وذلك حتى لا يخشى الممثلون من إبداء أقوالهم في المؤتمرات وأعمال اللجان المختلفة بالجامعة العربية.

لا تُمنح المزايا والحصانات لممثلي الدول الأعضاء لمصلحتهم الخاصة، ولكن ضماناً لتمتعهم بكامل استقلالهم في أداء أعمالهم، ولذلك يجب على الدول الأعضاء رفع الحصانة عن ممثليها في جميع الأحوال التي يتضح فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة، أو أن رفعها لا يؤثر على الغرض الذي من أجله مُنحت، أي أن رفع الحصانة عن ممثل الدولة يكون من قبل الدولة التي يمثلها وليس من قبل الجامعة.

لا يتمتع ممثلو الدول في جامعة الدول العربية بالحصانات في مواجهة سلطات الدولة الذين هم من رعاياها أو يمثلونها أو كانوا يمثلونها. فللدولة أن تُحاسب ممثليها عن تصرفاتهم حتى وإن كانت هذه التصرفات تتمتع بالحصانة في الدولة المضيفة.

ثانياً: - الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها العاملون في إطار الجامعة:

هناك طوائف ثلاث تتمتع بالامتيازات وبالحصانة الدبلوماسية: أعضاء مجلس الجامعة، وأعضاء لجان الجامعة، والموظفون الذي ينص عليهم النظام الداخلي.

لا تثور صعوبة ما حول منح الامتيازات والحصانات الدبلوماسية لمندوبي الدول لدى المجلس أول لدى اللجان الخاصة؛ ذلك أن صفتهم التمثيلية تقتضي مثل هذا المنح.

بالنسبة لموظفي الجامعة فإن الأمر يحتاج إلى شيء من التفصيل .

١- الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها كافة موظفي الجامعة:

يتمتع كافة موظفي الأمانة في الجامعة العربية بعدة حصانات وامتيازات بعضها قضائي حيث يتمتع خضوعهم للاختصاص القضائي الوطني لمساءلتهم عن التصرفات التي تصدر عنهم أثناء تأديتهم لأعمالهم، وبعضها مالي حيث يتمتعون بعدة إعفاءات مالية مثل الإعفاء الضريبي على مرتباتهم والمكافآت التي يتقاضونها من الجامعة، على أن الإعفاء لا يمتد إلى غير ما ذكر من دخول.

يمكن أن يضاف إلى الامتيازات التي يتمتع بها موظفو الأمانة العامة الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية، بشرط أن يدرج ضمن كشوف خاصة يعدها الأمين العام، ويعتمدها من الحكومة صاحبة الشأن (أي حكومة الدولة التي يتمتع الموظف بجنسيتها).

هناك امتيازات يتمتع بها الموظفون الذين لا يدخلون في طائفة الموظفين المذكورين في الحالة السابقة. وعندئذ فإن ما يتمتعون به من امتيازات يقتصر عن تأجيل تنفيذ التزاماتهم بالخدمة الوطنية .

كذلك هناك طائفة من الامتيازات لا يتصور أن يتمتع بها سوى الوطنيون الذين لا يحملون جنسية دولة المقر، مثل القواعد الخاصة بقيد الأجانب وإجراءات الإقامة والهجرة، والتسهيلات التي تمنح لهم عند عودتهم لأوطانهم، وكذلك الرسوم الجمركية عن الأمتعة التي يحملونها معهم عند استلامهم لأعمالهم في دولة المقر.

٢- الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها كبار موظفي الجامعة:

يقصد بكبار موظفي الأمانة العامة، الأمين العام للجامعة والأمناء المساعدون والموظفون الرئيسيون، ويتمتع هؤلاء وأسرهم بالمزايا والحصانات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون.

٣- الخبراء المنتدبون لمهام مؤقتة:

يتمتعون بحصانة قضائية فقط بالنسبة لما يصدر عنهم من تصرفات بصفتهم الرسمية، كما أنهم يتمتعون ببعض الحصانات الأخرى أهمها الحصانة الشخصية.



س ٩: اكتب في مجلس التعاون الخليجي من حيث عوامل النشأة والشخصية القانونية ؟

عناصر الإجابة

أولاً : عوامل نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربي:

ثانياً : الشخصية القانونية الدولية لمجلس التعاون الخليجي:

ثالثاً : الآثار المترتبة علي تمتع مجلس التعاون الخليجي بالشخصية القانونية:

(١) سلطة إبرام الاتفاقيات الدولية: (٢) للمنظمة حق تقديم الطلبات الدولية ضد من أضر بهذه المصالح:

(٣) من آثار الاعتراف للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية أن من حقها التعاقد

(٤) المسؤولية الدولية: (٥) تمتع المجلس بميراثية مستقلة: (٦) الحق في تبادل التمثيل الدبلوماسي:

أولاً: عوامل نشأة مجلس التعاون لدول الخليج العربي

- أمل الوحدة أو التعاون الموجود لدى شعوب المنطقة.
- الحرب العراقية الإيرانية التي كانت مشتعلة (فقد أنشئ المجلس فقط بعد تسعة أشهر من اندلاعها).
- الرغبة في التنسيق بين دول المجلس في المجالات المختلفة خصوصاً الاقتصادية منها.
- محاولة بعض الدول الكبرى تدويل منطقة الخليج والتأثير على كيفية اتخاذ القرار فيه.
- نتيجة لكل ما تقدم استشعرت الدول الخليجية الست ضرورة التواجد ككتلة على الصعيد الدولي تستطيع مواجهة التحديات التي تواجهها.

ثانياً: الشخصية القانونية الدولية لمجلس التعاون الخليجي

● يتطلب لقيام أية منظمة دولية توافر عناصر أساسية، تتمثل في:

١. **العنصر الأول :-** أن يتوافر للمنظمة صفة الكائن أو الشخص القانوني الدولي.
 ٢. **العنصر الثاني :-** أن تكون لها أجهزة دائمة.
 ٣. **العنصر الثالث :-** أن تكون لها بعض الاختصاصات والوظائف الموكولة إليها.
 ٤. **العنصر الرابع :-** أن تنشأ بمقتضى اتفاق دولي، يسمى الميثاق أو الدستور المنشئ للمنظمة.
- تتوافر العناصر السابقة في مجلس التعاون وبالتالي يتمتع المجلس بالشخصية القانونية الدولية.

س.ف: وضح الآثار المترتبة علي تمتع مجلس التعاون الخليجي بالشخصية القانونية وهل يستطيع مجلس التعاون الخليجي إبرام الاتفاقيات الدولية ورفع دعوي امام محكمة العدل الدولية ؟

ثالثاً: الآثار المترتبة علي تمتع مجلس التعاون الخليجي بالشخصية القانونية

(١) سلطة إبرام الاتفاقيات الدولية:

- مجلس التعاون - باعتباره منظمة ذات أغراض سياسية واقتصادية- قد عهد إليه بموجب النظام الأساسي قدر واسع من الأنشطة؛ لتعزيز وتقوية جوانب من التعاون، ولكي يحقق أهدافه التي قامت من أجلها، لا بد من الاعتراف له بتلك المكنة القانونية لإبرام الاتفاقيات.

٢) للمنظمة حق تقديم الطلبات الدولية ضد من أضر بهذه المصالح:

لها في سبيل ذلك أن تسلك الطرق العادية في القانون الدولي كالاحتجاج، وطلب التحقيق، والمفاوضات وطلب عرض القضية على التحكيم. أما **حق رفع الدعوى أمام محكمة العدل الدولية** فيقتصر على الدول فقط، أي أن المنظمة ليس لها سوى طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.

٣) من آثار الاعتراف للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية الدولية أن من حقها التعاقد

امتلاك الأموال الثابتة والمنقولة وحق التفاوض أمام المحاكم الداخلية والتعاقد مع الأفراد والدول أو المنظمات الدولية والدول الأعضاء فيها.

٤) المسؤولية الدولية:

إذا كان من شأن تمتع المجلس بالشخصية القانونية امتيازات وحصانات، فإنه يرتب من ناحية أخرى المسؤولية القانونية على المجلس إذا لم يف بالتعاقد الذي يتم بينه وبين أي دولة من الدول الأخرى الأعضاء أو الأفراد العاديين أو منظمات دولية أخرى. ويكون السبب في هذه المسؤولية، هي الأضرار التي سببها المجلس للدول التي تعاقدت معه أو الأفراد أو المنظمات الدولية الأخرى.

٥) تمتع المجلس ميزانية مستقلة:

كنتيجة طبيعية لاستقلال المنظمة وتمتعها بالشخصية القانونية في مواجهة الأعضاء، يكون لها ميزانية مستقلة عن الدول الأعضاء فيها، وعلى الرغم من تفاوت أنصبة الأعضاء في المساهمة بالاشتراكات في ميزانية المنظمة، إلا أن لكل دولة صوت واحد داخل المنظمة.

٦) الحق في تبادل التمثيل الدبلوماسي:

بتمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية، فمن حقها أن تقوم بتبادل التمثيل الدبلوماسي

بينها وبين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى. **وللتمثيل الدبلوماسي صور منها:**

١- **الصورة الأولى:-** قبول ممثلين للدول الأعضاء لدى المجلس، وأيضاً ممثلين عن المجلس لدى هذه الدول، وذلك عن طريق إقامة مكاتب دائمة للمجلس في أقاليم الدول الأعضاء، ووجود تمثيل دائم لهذه الدول في مقر المجلس.

٢- **الصورة الثانية:-** إرسال مراقبين (دائمين ومؤقتين) من قبل المجلس إلى أي منظمة أخرى لتمثيله في اجتماعاتها والعكس.

٣- **الصورة الثالثة:-** إقامة لجان توثيق الصلات الدائمة والمؤقتة، بهدف تحقيق اتصالات بين الأمانة العامة للمجلس والفروع الإدارية للمنظمات الدولية الأخرى، أمثلة هذه الاتصالات ما تقوم به الأمانة العامة للمجلس بالسوق الأوروبية المشتركة.



س ١٠ : وضع اهداف ومبادئ مجلس التعاون الخليجي ؟

أولاً: أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

- ١- تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.
 - ٢- تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
 - ٣- وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، بما في ذلك الشؤون الآتية:
 - أ- الشؤون الاقتصادية والمالية.
 - ب- الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات.
 - ج- الشؤون التعليمية والثقافية.
 - د- الشؤون الاجتماعية والصحية.
 - هـ- الشؤون الإعلامية والسياحية.
 - و- الشؤون التشريعية والإدارية.
 - ٤- دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة .
- بالإضافة إلى تلك الأهداف، توجد بعض الأهداف الأخرى التي لا يتصور ألا يتغياها مجلس التعاون .

١- الهدف الأول :- حفظ السلم والأمن الخليجين:

- يهدف مجلس التعاون إلى حفظ السلم والأمن بين أعضائه، وهو ما يساهم في تحقيق السلم والأمن في المنطقة كلها وفي العالم بأكمله؛ لأن السلم والأمن لا يمكن تجزئتهما.
- الدليل على استهداف المجلس لحفظ السلم والأمن** ← أنه من ناحية أقام هيئة لتسوية المنازعات بين أعضائه بالطرق السلمية. ومن ناحية أخرى فإن موقف المجلس واضح في إنهاء مشاكل المنطقة بالطرق السلمية؛ حيث نادى بوضع حد لحرب الخليج .

٢- الهدف الثاني :- التنسيق والتكامل والترابط:

- هذا التنسيق والتكامل والترابط، يشمل كل مجالات عمل المجلس، اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية.
- قد اتخذ المجلس خطوات لتنفيذ هذا الهدف: منها عقد الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين الدول الأعضاء في ٨ يونيو ١٩٨١م، واتفاقية مؤسسة الخليج للاستثمار في ١٠ نوفمبر سنة ١٩٨٢م.

٣- الهدف الثالث :- التقدم العلمي والتقني:

- هذا هدف طبيعي تتمناه الدول فرادى ومجتمعة، وقد ذكرت الفقرة الرابعة من المادة الرابعة مجالات متعددة، مثل الصناعة والتعدين والزراعة ... وغيرها .

٤- الهدف الرابع :- وحدة دول المجلس:

- أوضحت ديباجة النظام الاساسي لمجلس التعاون صراحة ان وحدة دول المجلس هدف له وذلك بنها (وصولاً إلى وحدة دولها) بيد ان هذه الوحدة هي الهدف البعيد او النهائي فهي تأتي في نهاية المطاف بعد توحيد مختلف الانظمة واستقرار هذا التوحيد تماماً بحيث تبدو الوحدة واقعاً علمياً قبل ان تعلن رسمياً .

ثانياً: مبادئ مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

١- المساواة في السيادة بين الدول الأعضاء:

- مبدأ تعتنقه موائيق المنظمات الدولية عموماً مثل منظمة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، وغيرهما. ويتضح هذا المبدأ من المساواة في الحقوق والواجبات بين الدول الأعضاء؛ فكل عضو له صوت واحد في المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري، وتصدر القرارات بالإجماع في المسائل الموضوعية، ولا تملك أي دولة حقاً تتميز به على غيرها من الدول الأخرى الأعضاء في المجلس.

٢- منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وحل المنازعات بالطرق السلمية:

- نصت المادة العاشرة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي على إنشاء هيئة تسوية المنازعات؛ ويعني هذا بوضوح أن المجلس لا يقبل تسوية النزاعات التي قد تحدث بين أعضائه إلا بالطرق السلمية، ومن ثم يحظر عليهم اللجوء إلى القوة فيما بينهم.

٣- عدم التدخل في الشؤون الداخلية:

- يؤمن أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية إيماناً وثيقاً، مما ساهم في الحيلولة دون إثارة ما يمكن أن يبرر على أنه تدخل في الشؤون الداخلية. إلا أن الأعضاء يعملون على توحيد سياستهم الداخلية والخارجية تمهيداً للوصول إلى وحدة دوله. فقد وحد أعضاؤه التعريفات الجمركية، وسمحوا بفتح فروع للبنوك الوطنية في أقاليم الدول الأعضاء .

س ١١ : وضع مزايا وحصانات مجلس التعاون الخليجي ؟

أساس وأسباب منح الحصانات والامتيازات لمجلس التعاون

- يتمثل السبب الرئيسي في منح الحصانات والامتيازات إلى المنظمات الدولية في فكرة المصلحة الوظيفية. ذلك أن تحقيق فعالية هذه المنظمات وخصوصاً تحقيقها لأهدافها ووظائفها يمثلان الأساس القانوني الذي من أجله منحت تلك الحصانات والمزايا .
- كذلك تعتبر تلك المزايا والحصانات خروجاً على القانون العام - يقصد بذلك القواعد العامة للقانون - المطبق داخل الدولة المضيفة، الأمر الذي يحتم أن يكون ذلك الخروج مبرراً فقط لأسباب وظيفية.
- يتمثل الغرض أيضاً من تلك الحصانات والمزايا في كفالة تحقيق العمل المشترك، وكذلك تحقيق المساواة بين الدول أعضاء هذه المنظمات؛ وذلك بمنع دولة المقر أو الدولة المضيفة التي تمارس المنظمة فوق أرضها أنشطتها من أن تتمتع، نتيجة لاختصاصها الإقليمي، بوضع متميز بالنسبة لباقي الدول الأعضاء.

أنواع الحصانات والامتيازات الممنوحة لمجلس التعاون**النوع الاول: مزايا وحصانات مجلس التعاون الخليجي كمنظمة دولية****أولاً: حصانة أموال وموجودات مجلس التعاون:**

- تتمتع أموال المنظمة وأصولها وممتلكاتها أينما كانت وأياً ان الحائز لها بحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أي نوع من أنواع الإكراه التنفيذي أو القضائي أو التشريعي. فهنا تتمتع المنظمة بالحصانة القضائية ولا يجوز لها التنازل عنها أو رفع الحصانة القضائية إلا في حالات محددة وبطريقة صريحة.
- كذلك يتمتع مجلس التعاون بالحصانة القضائية في أقاليم الدول الأعضاء دون أن يخضع لأي قانون داخلي لأي دولة من الدول الست الأعضاء فيه .

ثانياً: حرمة المباني والأماكن التي تشغلها المجلس:

- حصانة مباني المنظمات الدولية سواء العالمية منها أو الإقليمية، لا يختلف من منظمة إلى أخرى، بل لقد تواتر النص عليها دائماً باعتبارها مجموع من الحقوق اللازمة لمباشرة وظائفها، والغرض من حماية مباني المنظمة هو الحفاظ على كرامة المنظمة وضمان استقلالها، وهو أمر لازم لتحقيق أغراضها.

• يجب على دولة المقر ما يأتي:

- ١- التزام الدولة المضيفة- بحماية مباني المنظمة (أي التي تشغلها المنظمة على إقليمها).
 - ٢- الالتزام بعدم التعرض للمباني التي تستخدمها البعثات الدبلوماسية، وهناك بعض الحالات المستثناة من المبدأ العام (وهو عدم دخول مباني المنظمة)، **تتمثل هذه الحالات في الآتي:**
 - **الحالة الأولى** ← **حالة الدفاع الشرعي** ← فقد تعطي بعض الاتفاقيات التي تتم بين المنظمة ودولة المقر بأن تقوم الثانية بالمحافظة على المباني التي تشغلها المنظمة وتلتزم بحمايتها، ومع ذلك فمصلحة الدولة في بقائها في المرتبة الأولى، وبالتالي من حقها الدفاع الشرعي لمواجهة الخطر.
 - **الحالة الثانية** ← **أحوال الضرورة** ← كحالة الحريق أو القيام بارتكاب جريمة داخل المبنى، فحالة القوة القاهرة تعتبر إذنًا ضمنيًا لدخول المبنى.
 - **الحالة الثالثة** ← يوجد التزام على المنظمة بعدم السماح باللجوء السياسي أو لجوء الفارين من العدالة، وهنا يحق لدولة المقر أن تقوم بالدخول دون إذن للقبض عليهم.
- هذه هي النظرية العامة لحرمة مباني المنظمات الدولية العالمية والإقليمية، وهذا ينطبق أيضاً على المباني التي يشغلها مجلس التعاون على إقليم المملكة العربية السعودية.

ثالثاً: حصانة وثائق ومحفوظات مجلس التعاون:

لا يجوز انتهاك حرمة وثائق ومحفوظات وأرشيف المنظمة أو تلك التي قد تكون في حيازتها أينما وجدت وفي أي يد كانت. ويسري ذلك على جميع سلطات الدولة المضيقة، بما في ذلك المحاكم والتي لا يجوز لها أن تصدر أمراً إليها بالكشف عن وثائق معينة أو إيداعها للاطلاع عليها أو غير ذلك من الأمور.

قد نصت المادة ٣/٢ من اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على أن: "للمحفوظات والوثائق بأنواعها كافة حرمة سواء كانت خاصة بمجلس التعاون أو كانت في حيازته".

تدعو عمومية النص السابق إلى القول أن حدود تطبيقه تتمثل في ثلاثة أمور:

- **الأمر الأول :- من الناحية الموضوعية** ← يطبق النص السابق على كافة المحفوظات والوثائق.
- **الأمر الثاني :- من الناحية المكانية** ← تسري الحرمة أو الحصانة على المحفوظات والوثائق أينما وجدت، وفي أي يد كانت. وعلى ذلك لا يرتبط تمتعها بالحرمة بضرورة تواجدها داخل مقر المجلس، وإنما تتمتع بها حتى لو وجدت خارج مقره.
- **الأمر الثالث :- من الناحية الشخصية** ← تسري الحرمة على المحفوظات والوثائق، سواء كانت خاصة بمجلس التعاون، أو كانت في حيازته (مثلاً كونها خاصة بدولة، أو بمنظمة دولي أخرى، أو حتى بفرد عادي .. إلى آخره).

رابعاً: حرية مراسلات المجلس وحرية الاتصال:

يتمتع مجلس التعاون كغيره من المنظمات الدولية بحرية الاتصال، وكذلك إرسال الرسائل، فقد نصت المادة الثامنة من اتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون على أن "تعامل الرسائل الخاصة بمجلس التعاون في إقليم كل دولة عضو معاملة لا تقل امتيازاً عن معاملة تلك الدول لرسائل أية دولة أخرى. وتشير المادة التاسعة إلى أن "لمجلس التعاون لدول الخليج العربية استعمال الرمز في رسائله أو إرسال مكاتباته بواسطة رسول خاص أو بحقائب دبلوماسية ويتمتع الرسول والحقائب الدبلوماسية بنفس المزايا والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية في الدول الأعضاء".

خامساً: الامتيازات المالية والإعفاءات الضريبية:**(١) الامتيازات المالية والنقدية:**

"يكون للمجلس الحرية الكاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن يخضع لأية قيود مالية أو تنظيمية أو أمر بإيقاف تسديد الديون مهما كانت وتتمثل هذه التصرفات في:

- أ- حيازة النقود من مختلف العملات وأن تكون له حسابات بأية عملة يشاء.
- ب- تلقي تلك العملات ونقلها من دولة إلى أخرى أو في داخل الدولة ذاتها وتحويلها إلى أية عملة يشاء." لكن هذه الحرية ليست مطلقة وإنما وُضع لها بعض القيود، لذلك جاء نص المادة الخامسة من تلك الاتفاقية ليوضح هذه القيود والتي تتمثل في: ضرورة أن يراعي المجلس عند مباشرته هذه الحقوق ما تبديه الدول الأعضاء من ملاحظات وما تقترحه من توصيات، بما لا يتعارض مع مصلحة المجلس.

(٢) الإعفاء من الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية:

يعفى المجلس وأمواله المنقولة والثابتة وممتلكاته الأخرى من الأعباء والتكاليف التالية:

- أ- جميع الضرائب المباشرة ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل لقاء استعمال مرافق أو خدمات عامة.
- ب- الرسوم الجمركية والقوانين والأوامر المتعلقة بحظر أو تقييد الاستيراد أو التصدير بالنسبة لما يستورده المجلس أو يصدره من مواد أو أدوات خاصة لاستعماله الرسمي وكذلك تلك المفروضة على استيراد أو تصدير مطبوعاته مع استثناء رسوم التخزين والنقل وما إلى ذلك من مصروفات يجري تحملها مقابل خدمات عامة.

س.ف: ما مضمون الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها ممثلي الدول الاعضاء بمجلس التعاون الخليجي ؟

النوع الثاني : الامتيازات والحصانات الخاصة بممثلي الدول الأعضاء بالمجلس:

تنقسم الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها ممثلو الدول الأعضاء إلى طائفتين:

١- الطائفة الأولى:- الحصانات والامتيازات الممنوحة للبعثات والوفود غير الدائمة:

- أ- عدم جاوز القبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية.
- ب- الحصانة القضائية فيما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو عمل بصفتهم الرسمية بوصفهم ممثلين لدولهم، وتبقى هذه الحصانة سارية إلى ما بعد زوال صفتهم التمثيلية فيما صدر عنهم بصفتهم المذكورة.
- ج- حرمة المحررات والوثائق جميعها.
- د- حق استعمال الرمز في رسائلهم وتسلم مكاتباتهم بواسطة رسول خاص أو في حقائب مختومة.
- هـ- منحهم هم وعائلاتهم الحق في الحصول على التأشيرات اللازمة.
- و- التسهيلات التي تمنح لممثلي الدول الأجنبية الموفدين في مهام رسمية مؤقتة فيما يتعلق بالنظم الخاصة بالعملة والقطع.
- ز- الحصانات والتسهيلات التي تمنح للممثلين الدبلوماسيين فيما يتعلق بأمتعتهم الشخصية.
- ح- لا تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على ممثلي الدولة التي تنعقد المؤتمرات والاجتماعات في إقليمها.

يلاحظ على الحصانات والامتيازات السابقة أربعة أمور:

- **الامر الاول** ← أنها قررت مبدأ الحرمة الشخصية لممثلي الدول الأعضاء، إذ لا يجوز القبض عليهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم.
- **الامر الثاني** ← أنها قصرت الحصانة ضد التقاضي على ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية أي بصفتهم ممثلين لدولهم، وسواء ما صدر عنهم فعلاً أو قولاً أو كتابة. معنى ذلك أن ما يصدر عنهم بصفتهم الخاصة أو الشخصية لا تسري عليه تلك الحصانة.
- **الامر الثالث** ← أن تلك المادة استبعدت تطبيق الاستفادة من الحصانات والمزايا المذكورة فيها على ممثلي الدولة التي يعقد الاجتماع في إقليمها
- ☉ علة ذلك أن الحصانات والامتيازات لا تمنح لممثلي الدولة داخل إقليمها، وإنما تجاه دولة أخرى تحقيقاً لمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.
- **الامر الرابع** ← أن تلك المادة قصرت الحصانات والمزايا على ممثلي الدول دون أفراد أسرهم، فيما عدا منح هؤلاء الأخيرين امتياز الحصول على التأشيرات اللازمة .

٢- الطائفة الثانية :- الحصانات والامتيازات الممنوحة للبعثات والوفود الدائمة:

- ☉ "تكون للبعثات والوفود الدائمة وأعضائها لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأجهزته ذات المزايا والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية وأعضائها المعتمدين لدى أي دولة من الدول الأعضاء. وتحقيقاً لهذا الغرض يقوم الأمين العام بإبلاغ حكومات الدول الأعضاء بأسماء المندوبين الدائمين المعتمدين لدى مجلس التعاون، وأولئك الذين تنتهي خدماتهم.

ماهية الامتيازات والحصانات المقررة للبعثات الدبلوماسية:

نصت اتفاقية فيينا لعام ١٩٦١ الخاصة بالعلاقات والحصانات الدبلوماسية على أن حصانة الدبلوماسي مطلقة، ولا يرد عليها أي استثناء بالنسبة للقضاء الجنائي (عدا تنازل دولة الدبلوماسي). أما بالنسبة للقضاء المدني والإداري، فهو يتمتع بالحصانة أيضاً، فيما عدا استثناءات ثلاثة، نصت عليها المادة ٣١ من الاتفاقية المذكورة (وهي الدعاوى الخاصة بعقار يملكه المبعوث الدبلوماسي، وتلك الخاصة بتركه يكون فيها وارثاً أو وصياً أو مديراً أو منفذاً، وتلك المتعلقة بنشاط مهني أو تجاري مارسه في دولة المقر).

أي أن أعضاء البعثات والوفود الدائمة يتمتعون بالحصانات والمزايا، سواء صدر عنهم الفعل أو القول أو الكتابة بصفته الرسمية أو بصفته الشخصية (الخاصة)، وذلك مع مراعاة الاستثناءات الواردة بخصوص القضاء المدني والإداري.

س.ف: ما مضمون الحصانات والأمتيازات التي يتمتع بها موظفي مجلس التعاون لدول الخليج العربي ؟

النوع الثالث: الحصانات والمزايا الممنوحة لموظفي مجلس التعاون:

أولاً: الحصانات والمزايا الممنوحة لك موظفي المجلس:

- "يتمتع موظفو الأمانة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من تاريخ مباشرتهم العمل بصرف النظر عن جنسياتهم **بالمزايا والحصانات التالية:**
- أ- عدم جواز القبض عليهم أو حجزهم من قبل السلطات المختصة في الدول الأعضاء وذلك فيما يتعلق بالأعمال التي يؤديونها بصفته الرسمية.
- ب- الحصانة القضائية عما يصدر عنهم قولاً أو كتابة أو عملاً بوصفهم موظفين في مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر تمتعهم بهذه الحصانة سارياً حتى بعد زوال صفتهم الرسمية .
- ج- الإعفاء من الضريبة على مرتباتهم ومكافاتهم .

ثانياً: الحصانات والمزايا المقررة لكبار موظفي المجلس:

- **يتمتع الأمين العام** ← لأية منظمة دولية، وأي موظف ينوب عنه في أثناء غيابه، وكذلك بعض الموظفين بنفس الحصانات والامتيازات والإعفاءات والتسهيلات التي تمنح للدبلوماسيين طبقاً للقانون الدولي، **ذلك فيما يختص بشخصه وزوجه وأولاده القصر.**
- ١. معاملة الأمين العام والأمناء المساعدين وأفراد أسرهم بنفس المعاملة المقررة لرؤساء البعثات الدبلوماسية، ومعاملة موظفي الدرجة الثامنة فما فوق بنفس المعاملة المقررة لنظرائهم في البعثات الدبلوماسية.
- ٢. تمتعهم بالحصانة القضائية الجنائية المطلقة عما يصدر عنهم من أعمال، سواء بصفته الرسمية أو الخاصة. ويسري ذلك أيضاً بالنسبة للحصانة ضد القضاء المدني والإداري، فيما عدا الاستثناءات.

ثالثاً: حصانات الموظفين من رعايا دولة المقر:

- يعامل رعايا دولة المقر- عادة- معاملة أدنى من تلك المقررة لغيرهم من موظفي المنظمات الدولية، إذ تقتصر حصانتهم على ما يصدر عنهم بصفته الرسمية. أي أن حصانتهم "وظيفية" وليست "شخصية".

رابعاً: الحصانات والمزايا الممنوحة للخبراء:

- فرقت المادة الثانية والعشرون بين الخبراء من مواطني دول مجلس التعاون وغيرهم من الخبراء من غير هؤلاء المواطنين فالخبراء الأجانب لا يتمتعون بأية حصانات اما الخبراء من دول المجلس فيتمتعون (اثناء قيامهم بمأمورية لمجلس التعاون بالمزايا والحصانات اللازمة لأداء وظائفهم علي احسن وجه) وكلها حصانات وتسهيلات تتعلق بتسهيل مهامهم وتمكينهم من القيام بها علي نحو مرض .



س ١٢ : تكلم عن احكام العضوية في مجلس التعاون الخليجي ؟

عناصر الإجابة

أولاً : خصائص العضوية في مجلس التعاون الخليجي:

ثانياً : عوارض العضوية:

أولاً : خصائص العضوية في مجلس التعاون الخليجي:

١- "يتكون مجلس التعاون من الدول الست التي اشتركت في اجتماع وزراء الخارجية في الرياض وهي: الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت. والنظام الأساسي لم يأت بنص آخر يصرح فيه بفتح باب العضوية لانضمام أية دولة أخرى.

٢- معنى ما تقدم، أن العضوية في مجلس التعاون الخليجي تتميز بالآتي:

- ١- أنها عضوية أصلية ← إذ أضفى النظام الأساسي صفة العضوية على الدول الست.
- ٢- أنها عضوية "مقفولة أو مغلقة" ← بمعنى أن المجلس تقتصر عضويته على الدول الست المشار إليها، فالمجلس لا يضم دولاً أخرى في الخليج العربي كالعراق وإيران. ولا يجوز قبول دول أخرى في المجلس إلا بتعديل النظام الأساسي تعديلاً يسمح بذلك.
- ٣- أنها عضوية كاملة ← المقصود بالعضوية الكاملة ← تلك العضوية التي يتمتع بموجبها العضو بكافة الحقوق، ويتحمل كافة الالتزامات الواردة في ميثاق المنظمة الدولية. فيلتزم باحترام كافة الالتزامات المقررة على كاهله للمنظمة الدولية.

ثانياً : عوارض العضوية:

١- هناك الكثير من عوارض العضوية بصفة عامة، منها ما يترتب أثره إذا توافر سواء كان قد نص عليه ميثاق المنظمة أو لم ينص،

٢- مثال ذلك :- زوال الشخصية القانونية للدولة، كما لو دخلت في اتحاد فيدرالي. ومنها ما تعني المواثيق بالنص عليه، حسماً لأي خلاف بشأنها. وهذه العوارض منها الإرادي، وغير الإرادي. وسوف نناقش منها الانسحاب والطرء أو الفصل والتغيب عن اجتماعات أجهزة مجلس التعاون، ذلك على النحو التالي:

أ- الانسحاب:

١- لم يتعرض النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي لمسألة الانسحاب. إذا كان النظام الأساسي لمجلس التعاون لم يتضمن نصاً يجيز الانسحاب، فإنه لا ينص صراحة على منعه، وبالتالي يجوز لأية دولة عضو أن تنسحب منه بقرار تبلغه للمجلس.

ب- الفصل من العضوية:

١- الفصل أو الطرد يترتب إنهاء فورياً كاملاً وبتاً للعضوية. وهو إجراء قاس تتخذه المنظمة ولا يبرره إلا أن بقاء الدولة المقصرة كعضو في المنظمة يحتمل أن يسبب ضرراً بالغاً للمنظمة أو يعوقها عن القيام بوظائفها. لم ينص النظام الأساسي لمجلس التعاون على عقوبة الفصل أو الطرد، لكن يؤكد رأي فقهي أنه لا يجوز طرد أية دولة من أعضاء المجلس وذلك للأسباب الآتية:

٢- أن القرارات الموضوعية في مجلس التعاون تُتخذ بالإجماع، ولا يُعتقد أن توافق دولة على طرد نفسها، ويؤيد ذلك أن النظام الأساسي لم ينص كذلك على عدم اشتراك العضو الطرف في نزاع معروض أمامه عن التصويت.

٣- أن الطرد من العضوية، رغم جوازه في ميثاق الأمم المتحدة، ينتقده بعض الفقه؛ لأنه يتعارض مع أهداف المنظمة. أن حالة طرد كوبا من عضوية منظمة الدول الأمريكية، رغم صمت ميثاقها، لم يتقبلها بعض الأعضاء ورأوا فيها خروجاً على الميثاق.

٤- أن العضوية في مجلس التعاون تستند إلى اعتبارات التضامن والوحدة، مما يتنافى مع إجازة الطرد.

ج- التغيب عن اجتماعات أجهزة مجلس التعاون:

- لم ينص النظام الأساسي-صراحة- على إمكانية تغيب أي من الدول الأعضاء عن اجتماعات أجهزة المجلس. إلا أن ذلك يمكن أن يستفاد من المادة ٤/٧ من النظام الأساسي التي تنص، بخصوص المجلس الأعلى، **على أنه:** يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء".
- معنى ما تقدم:** إن اجتماعات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري يكفي لصحتها، كحد أدنى، حضور أربع دول أعضاء. الأمر الذي يعني أن تغيب عضوين عن حضور الاجتماعات لا يقدر في صحتها.



س ١٣ : وضع اجهزة منظمة مجلس التعاون الخليجي ؟

عناصر الإجابة

ثانياً: المجلس الوزاري:
رابعاً: هيئة نسوية المنازعات:

أولاً: المجلس الأعلى
ثالثاً: الأمانة العامة:

أولاً: المجلس الأعلى

- السلطة العليا لمجلس التعاون، ويتكون المجلس الأعلى من رؤساء الدول الأعضاء، ورئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول الأعضاء ويجتمع دورة عادية كل سنة.

أحكام التصويت داخل المجلس الأعلى:

- يقوم نظام التصويت في المجلس الأعلى على التفرقة بين **المسائل الموضوعية**، والتي يتطلب الأمر فيها إجماع الدول الأعضاء المشتركة في التصويت، و**المسائل الإجرائية** التي يكتفي فيها بالأغلبية، أما العضو الذي يمتنع عن التصويت، فيلتزم بأن يسجل عدم التزامه بالقرار. ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد.

اختصاصات المجلس الأعلى:

- يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون، **خاصة** بالنظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء، ووضع السياسة العليا لمجلس التعاون، والخطوط الأساسية التي يسير عليها.
- كما ينظر المجلس في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيداً لاعتمادها، والنظر في التقارير والدراسات التي يكلف الأمين العام باعتمادها.
- يقوم المجلس الأعلى باعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية، وإقرار نظام هيئة تسوية المنازعات، وتعيين الأمين العام، وتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون وإقرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى، والتصديق على ميثاقية الأمانة العامة.
- أخيراً فللمجلس الأعلى أن ينشئ ما يراه ضرورياً من لجان، وتحديد سير اجتماعاته ونظامها بموجب لائحته الداخلية.

هيئات المجلس الأعلى:

١- مكتب المجلس:

- يُشكل مكتب المجلس الأعلى في كل دورة عادية من رئيس المجلس الوزاري والأمين العام، بحيث يقوم المكتب بصياغة القرارات التي يعتمدها دون المساس بمضمونها.

٢- اللجان:

- للمجلس سلطة تشكيل اللجان التي تقتضيها الضرورة؛ من أجل تحقيق أهداف مجلس التعاون الخليجي، بما فيها اللجان الفنية التي تتولى تقديم المشورة في إعداد وتنفيذ برنامجه في مجالات معينة، ويقوم المجلس الأعلى بتعيين أعضاء اللجان من بين مواطني الدول الأعضاء.

ثانياً: المجلس الوزاري:

- يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء، وتكون رئاسته دورية لمدة ستة أشهر حسب الترتيب الهجائي للدول.
- يعقد المجلس اجتماعاته كل ثلاثة أشهر، ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء، وتأييد عضو آخر.
- يقر المجلس الوزاري مكان اجتماع الدورة التالية، على أن اجتماعه يعتبر صحيحاً إذا حضره ثلث الأعضاء، أي ٤ دول من مجموع الدول البالغ عددهم ست دول.

أحكام التطوير داخل المجلس الوزاري:

- لكل عضو بالمجلس الوزاري صوت واحد، وتصدر قراراته في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت، أما في المسائل الإجرائية والتوصيات فتصدر قراراته بالأغلبية.

اختصاصات المجلس الوزاري:

١- اختصاص الاقتراح والتوصية:

١. يقترح المجلس الوزاري السياسات ويصدر التوصيات ويضع الدراسات والمشاريع ← "التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات".
٢. "العمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات" وتحال القرارات المتخذة في هذا الشأن إلى المجلس الوزاري الذي يرفعها بتوصية إلى المجلس الأعلى لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
٣. التوصية بما يلزم لتنفيذ قرارات مجلس التعاون ← وهذا الاختصاص واضح، فقد صرح النص بأن التوصيات تقدم للوزراء المختصين، وبذلك تساعد على رسم السياسات اللازمة لتنفيذ هذه القرارات، وما يقدم من توصيات لا تلزم الوزراء بل قيمتها استشارية، ولكن لا يمكن إغفال قيمتها الأدبية المستمدة من قيمة الجهاز الذي يصدرها.
٤. تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في دول المجلس ← وذلك في مختلف الأنشطة التي يقوم بها هذا القطاع. وتطوير وتشجيع التعاون بين غرف التجارة والصناعة، في مختلف الدول الأعضاء، وتشجيع انتقال الأيدي العاملة الوطنية فيما بين هذه الدول.
٥. قد يقتضي أحد أوجه التعاون نوعاً من الدراسة والبحث ← فإذا قدر المجلس ذلك فله أن يحيله إلى لجنة فنية أو متخصصة لتقوم بذلك وتقدر ما تراه من مقترحات، وطبعي أن تقدم هذه المقترحات إلى المجلس ليوصي في شأنها بما يراه.
٦. تعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون ← ويقتصر دور المجلس الوزاري هنا على النظر في الاقتراحات المقدمة له بهذا الشأن ثم يوصي بما يراه. ويحيل توصياته إلى المجلس الأعلى.
٧. النظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى ← فالمجلس الأعلى يملك أن يحيل إلى المجلس الوزاري أي موضوع ويكلفه في شأنه بما يراه.

٨. النظر في ميزانية الأمانة العامة ← ويقدم توصياته للمجلس الأعلى للتصديق عليها.
٩. التحضير لاجتماعات المجلس الأعلى ← وفي هذا يظهر باعتباره جهازاً تحضيرياً، يضع جدول الأعمال والترتيبات اللازمة لعقد الاجتماعات، ويتصل بالدول والأمانة العامة لطلب البيانات اللازمة عن الإنجازات والأنشطة وأوجه التعاون المختلفة التي يريد عرضها على المجلس الأعلى.

٢- الاختصاصات التي يملك المجلس الوزاري إصدار قرارات نهائية بشأنها:

- أ- وضع النظام الداخلي له- أي للمجلس الوزاري- والنظام الداخلي للأمانة العامة.
- ب- تعيين الأمناء المساعدين، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويتقيد بأن يكون قرار التعيين بناء على ترشيح الأمين العام.
- ج- اعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام.

هيئات المجلس الوزاري:

١- مكتب المجلس:

من مهامه: مساعدة رئيس المجلس في إدارة أعمال الدورة، وتنسيق أعمال المجلس واللجان الفرعية، والإشراف على صياغة القرارات التي يتخذها المجلس.

٢- اللجان الفرعية:

يستعين المجلس في أداء عمله بلجان تحضيرية ولجان عمل، وتشارك الأمانة العامة في عمل هذه اللجان. تتألف هذه اللجان التحضيرية من مندوبين من الدول الأعضاء، ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء.

ثالثاً: الأمانة العامة:

المقصود بالأمانة العامة ← الجهاز الإداري لمجلس التعاون الخليجي، وتتكون من أمين عام يعينه المجلس الأعلى، أما بالنسبة لمساعد الأمين العام فيعينهم المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام، أما بقية موظفي الأمانة فيقوم الأمين العام بتعيينهم.

س.ف: ما هي اختصاصات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج؟

اختصاصات الأمانة العامة:

١- الاختصاصات الإدارية:

يتولى الأمين العام باعتباره الموظف الإداري الأكبر تعيين موظفي الأمانة، وطالما أن له حق التعيين فإن سلطة الجزاء والتأديب تكون ثابتة له على مرؤوسيه. تقوم الأمانة العامة بإعداد دراسات التعاون والتنسيق وخطط وبرامج العمل المشترك للدول الأعضاء. وتعد الميزانية ومشروعات اللوائح الإدارية والمالية. وتقوم بالتحضير للاجتماعات التي تعقد في إطار مجلس التعاون وتعد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات قراراته.

٢- الاختصاصات غير الإدارية:

أ- يتمتع الأمين العام بالصفة التمثيلية لمجلس التعاون:

"يمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له"، ويعني ذلك أن المنظمات الدولية والإقليمية والدول غير الأعضاء في علاقتها بالمجلس تخاطب الأمين العام،

يمكننا التمييز بالنسبة للصفة التمثيلية للأمين العام لمجلس التعاون بين حالتين:

الحالة الأولى: مبادرات الأمين العام بين دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في مواجهة دولة أو أكثر من غير الأعضاء. هنا لا يمكن للأمين العام المجلس ممارستها دون تفويض من المجلس الأعلى أو الوزاري، ويلتزم بحدود التفويض.

الحالة الثانية: مبادرات الأمين العام في إطار مجلس التعاون أو بين الدول الأعضاء، وهذه المبادرات لا تحتاج إلى تفويض.

ب- الوظيفة السياسية للأمين العام:

الأمين العام يلقي نظرة عامة على الموقف الدولي والإقليمي، ويكون رأياً شخصياً فيما إذا كانت هناك أموراً طارئة وسياسية وغير ذلك، تستدعي تقديم الاقتراح.

لا يقتصر الأمر عند هذا الدور، بل يمارس دوراً توفيقياً بين الدول الأعضاء- في إطار المجلس الوزاري- إذا اختلفوا حول مشروع قرار معين.

ج- اختصاصات متنوعة:

- تقوم الأمانة العامة "بأية مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري". وهذه المهام يمكن أن تكون سياسية أو دبلوماسية أو اقتصادية أو غير ذلك.
- يمكن للأمين العام اقتراح تعديل النظام الداخلي للمجلس الوزاري .

ميزانية الأمانة العامة:

- نص النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي ، على أن يكون للأمانة العامة ميزانية تساهم فيها الدول الأعضاء بنسب متساوية .

س.ف: اكتب في هيئة تسوية المنازعات في مجلس التعاون الخليجي ؟

رابعاً: هيئة تسوية المنازعات:

١) مقر هيئة تسوية المنازعات:

- مقر الهيئة هو مدينة الرياض (مقر مجلس التعاون أيضاً)، ولها عند الاقتضاء أن تجتمع في أي مكان آخر.

٢) تشكيل هيئة تسوية المنازعات:

- تتبع هيئة تسوية المنازعات المجلس الأعلى، وهو الذي يتولى تشكيلها، من بين مواطني الدول الأعضاء، غير الأطراف في النزاع، على ألا يقل العدد عن ثلاثة، في كل حالة على حدة، بحسب طبيعة النزاع.
- معنى ذلك أنه لا يوجد تشكيل دائم لهيئة تسوية المنازعات، وذلك نظراً لأن تشكيلها يتم:
- في كل حالة على حدة. ويراعي في ذلك طبيعة الخلاف أو النزاع المعروض عليها.
- لهيئة تسوية المنازعات أن تستعين بمن تشاء من الخبراء والمستشارين. ويكون انعقادها صحيحاً إذا حضر جميع أعضائها، وبالتالي يبطل الاجتماع إذا تخلف عضو أو أكثر.

٣) اختصاصات هيئة تسوية المنازعات :

(اهداف الهيئة حفظ السلم والامن الدوليين في منطقة الخليج):

أ) المنازعات التي تثور بين الدول الأعضاء:

- لا تنظر الهيئة في هذا الاختصاص، إلا إذا أحاله إليها المجلس الأعلى .

ب) الخلافات الخاصة بتفسير أو تطبيق النظام الأساسي لمجلس التعاون :

- "إذا نشأ خلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى، فللمجلس الأعلى إحالته إلى هيئة تسوية المنازعات".

- تصدر الهيئة فتاواها وتوصياتها استناداً إلى قواعد نصت عليها المادة ٩ من نظامها الأساسي، وهي:

أحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون. أحكام القانون والعرف الدوليين. مبادئ الشريعة الإسلامية.

- تصدر تلك الفتاوى والتوصيات بأغلبية الآراء. فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .



س ٤ : اكتب في الاتحاد الافريقي من حيث النشأة والشخصية القانونية ؟

عناصر الإجابة

أولاً: نشأة الاتحاد الإفريقي

ثانياً: الشخصية القانونية للاتحاد الإفريقي

أولاً: نشأة الاتحاد الإفريقي

❁ في يوليو ٢٠٠٠، انعقد مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الإفريقية (القمة السادسة والثلاثون لمنظمة الوحدة الإفريقية) في لومي بتوجر، وانتهى إلى إقرار القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي يتكون من ديباجة وثلاث وثلاثين مادة، تضمنت تعريف الاتحاد الإفريقي، وأهدافه، ومبادئه، وأحكام العضوية فيه، وأجهزته.

❁ دخل القانون التأسيس للاتحاد الإفريقي- في ٢٦ مايو ٢٠٠١- حيز التنفيذ، بعد أن أودع أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية تصديقاتها لدى الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الإفريقية.

❁ مقر الاتحاد الإفريقي- هو نفسه مقر منظمة الوحدة الإفريقية- في أديس أبابا بإثيوبيا، ويجوز لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات بناء على توصية من المجلس التنفيذي إنشاء مكاتب أو ممثلين للاتحاد في أماكن أخرى.

❁ لغات العمل داخل جميع أجهزة الاتحاد، هي اللغات الإفريقية الأربع: (العربية- الإنجليزية- الفرنسية- البرتغالية).

ثانياً: الشخصية القانونية للاتحاد الإفريقي

❁ باعتبار الاتحاد الإفريقي منظمة دولية إقليمية، أصبح شأنه شأن المنظمات الدولية العالمية والإقليمية، حيث تمتع الاتحاد الإفريقي بشخصية دولية مستقلة عن الدول الأعضاء به؛ ذلك لأنه لو لم يُعترف للاتحاد بالشخصية القانونية، لم يستطع التدخل المباشر لمواجهة الظروف التي تتعرض لها الدول الأعضاء.

❁ بما أن للاتحاد سلطة التعامل مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء، إذن فإن الموظفين به ما هم إلا موظفين دوليين يتمتعون بذات الحصانات والمزايا التي يتمتع بها الموظفين أمثالهم بالمنظمات الدولية الأخرى. ونظراً لأن القانون التأسيسي للاتحاد لم ينص على أي حصانات أو مزايا للاتحاد أو للموظفين به، فإنه تطبق القواعد العامة التي تطبقها المنظمات الدولية؛ وذلك باعتبار الاتحاد منظمة دولية إقليمية ذات اختصاص عام.

س.ف: وضح الآثار المترتبة علي تمتع الاتحاد الافريقي بالشخصية القانونية ؟

الآثار المترتبة علي تمتع الاتحاد بالشخصية القانونية

١- سلطة إبرام الاتفاقيات الدولية :

❁ يكون لمنظمة الاتحاد الإفريقي نتيجة لتمتعه بالشخصية القانونية الحق في إبرام المعاهدات الدولية ثنائية أو جماعية مع غيره من اشخاص القانون الدولي دولاً أو منظمات دولية .

٢- النمنع بالحصانات والامتيازات :

🌟 تتمتع اية منظمة دولية بالحصانات والامتيازات التي تمكنها من مباشرة وظائفها وتحقيق اهدافها علي اكمل وجه سواء تم النص علي ذلك صراحة في الميثاق المنشئ للمنظمة الدولية او لم يتم النص عليها .

٣- الحق في تقديم المطالبات الدولية :

🌟 للاتحاد الافريقي بإعتباره منظمة دولية الحق في تقديم المطالبات الدولية بغية حماية مصالحه ومصالح موظفيه وإثارة المسؤولية الدولية في مواجهة من اضر به الا انه لا يحق له التقدم باللجوء للتقاضي امام محكمة العدل الدولية ولكن له الحق في التقدم بطلب استشارة قانونية من ذات المحكمة كما للاتحاد الافريقي الحق في التقاضي امام التحكيم الدولي وكذلك اللجوء للتقاضي امام المحاكم الدولية الاخرى التي يقبل ميثاقها مخاصمة المنظمة الدولية كأحد الاشخاص الاعتبارية التي لها حق التقاضي امامها .

٤- حق التعاقد وملك الاموال الثابتة والمنقولة :

🌟 يحق للاتحاد الافريقي بوصفه منظمة دولية تتمتع بالشخصية القانونية الدولية التعاقد مع الافراد او الدول " الاعضاء به وغير الاعضاء " او المنظمات الدولية الاخرى .

٥- تحمل المسؤولية الدولية :

🌟 اذا كان من شأن تمتع الاتحاد بالشخصية القانونية امتيازات وحصانات فإنه يربط من ناحية اخرى المسؤولية القانونية عليه اذا لم يف بالتعاقد الذي يتم بينه وبين أي دولة من الدول الاخرى او الافراد العاديين او منظمات دولية اخرى ويكون السبب في هذه المسؤولية هي الاضرار التي سببها للدول التي تعاقدت معه او الافراد او المنظمات الدولية الاخرى ويخضع الاتحاد الافريقي في ذلك للقواعد العامة للمسؤولية الدولية وكذلك للقواعد العامة التي تحكم مسؤولية الدولة فمن الجائز مساءلته مسؤولية عقدية او مسؤولية تقصيرية

٦- مننع الاتحاد ميزانية مستقلة :

🌟 يعد حق المنظمة الدولية في التمتع بميزانية مستقلة احد الاثار المترتبة علي الاعتراف لها بالشخصية القانونية الدولية وبناء علي هذا الاثر قام الاتحاد بإنشاء لجنة مستقلة خاصة بالميزانية تواجه نفقات الاجهزة الفنية والادارية المختلفة .

٧- الحق في تبادل التمثيل الدبلوماسي :

🌟 يحق للاتحاد الافريقي تبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول الاعضاء والدول غير الاعضاء والمنظمات الدولية الاخرى العالمية والاقليمية ويكون الهدف من التمثيل الدبلوماسي تنظيم التشاور المتبادل في الامور ذات المصالح المشتركة وذلك في حدود اختصاص المجلس .



س ١٥ : تكلم عن اهداف ومبادئ الاتحاد الافريقي ؟

عناصر الإجابة

أولاً: أهداف الاتحاد الإفريقي

ثانياً: مبادئ الاتحاد الإفريقي

أولاً: أهداف الاتحاد الإفريقي

١- تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الإفريقية:

يهدف الاتحاد من وراء النص على هذا الهدف، أنه يجب على شعوب الدول الإفريقية الأعضاء أن تتعاون فيما بينها؛ كي تستطيع الوصول إلى الوحدة.

٢- الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها:

هذا الهدف مفترض ولا يمكن إسقاطه. فجميع صور وأساليب العلاقات تنطلق من حقيقة التسليم بسيادة الدول الأعضاء. حقيقة، يوجد ثمة تقييد للسيادة لدى الشروع في التكامل الإقليمي .
لقد كان يحسن بوضعي القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الإشارة إلى أن: السيادة مع تأكيدها لا بد أن تراعى العمل على إنجاز التكامل المنشود.

٣- التعجيل بتكامل القارة السياسي والاقتصادي والاجتماعي:

هذا الهدف متصل بالهدف الأول، وهو: تحقيق وحدة وتضامن أكبر فيما بين البلدان والشعوب الإفريقية. ونظرة عامة لهذين الهدفين تظهر أنهما ليس إلا محاولة للجمع بين ما ورد في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية من العمل على دعم وحدة دول إفريقيا وتضامنها .

٤- تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك تكامل

الاقتصاديات الإفريقية.

٥- تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشري لرفع مستويات معيشة الشعوب الإفريقية.

٦- تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية من

أجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد.

٧- تعزيز تنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في كافة المجالات وخاصة مجالي العلم والتكنولوجيا.

٨- تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة:

السلام والأمن والاستقرار شرط أساسي لإنجاز التكامل الاقتصادي، فبدون تحقيق المناخ السياسي المطلوب تصبح جهود التكامل غير قابلة للتنفيذ. وبالتالي، يوجد ارتباط تبادلي بين الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية؛ فكل نوع يؤثر في الآخر تأثيراً مباشراً، وهذا يدل على إدراك رؤساء وحكومات الدول الإفريقية للأحوال السياسية المضطربة التي تشهدها القارة الإفريقية، وانعكاساتها على مسيرة التكامل.

٩- تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية والحكم الرشيد:

لم يستطع واضعوا القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي إغفال مقتضيات العولمة من الناحية السياسية، وتطلعات الشعوب الإفريقية في هذا الشأن؛ لذا جاء النص على هذا الهدف.

١٠- تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقاً للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،

والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب:

الديمقراطية وحقوق الإنسان صنوان غير قابلين للانفصال، ويلاحظ أن القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي قام من ناحية بالربط بين أحكامه والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، ومن ناحية أخرى ذكر المواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب؛ إن ذلك توجه يوسع من نطاق تقدير مدى مشروعية سياسات الدول الإفريقية في نطاق حقوق الإنسان.

١١- تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

تعتمد القارة الإفريقية اعتماداً كبيراً على علاقاتها الخارجية: فهي من ناحية في أشد الحاجة إلى المساندة الدولية لجهودها من أجل مواجهة مشاكل التخلف. ومن ناحية أخرى، ففي التعاون الدولي وما يستلزمه من الالتزام بمبادئ معينة ما يمكنها من الحفاظ على استقلالها وتدعيمه.

١٢- تعزيز مواقف إفريقية موحدة حول أمسيال ذات الاهتمام للقارة وشعوبها، والدفاع عنها.

١٣- نهضة الظروف الإلزامية التي يمكن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد العالمي والمفاوضات الدولية.

١٤- العمل مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة للقضاء على الأوبئة التي يمكن الوقاية منها وتعزيز الصحة الجيدة في القارة.

ثانياً: مبادئ الاتحاد الإفريقي

المجموعة الأولى: المبادئ التقليدية:

- ١- مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد ← هذا المبدأ أساسي وسائد في العلاقات بين الدول الإفريقية، فلا توجد هيمنة أو وضع متميز لدولة إفريقية على أخرى.
- ٢- عدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.
- ٣- تسوية الخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل يقرها مؤتمر الاتحاد.
- ٤- منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد.
- ٥- التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد وحققها في العيش في سلام وأمن.

المجموعة الثانية: المبادئ الجديدة:

المبادئ المفترضة:

🌟 هذه المبادئ تم النص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد؛ إما لتسجيل الممارسات أو لمواكبة التطور أو تقتضيها الرابطة الاتحادية. فتسجيل الممارسات يتضح من أنه وإن لم يتم النص في ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية على مبدأ استمرارية الحدود على وضعها الحالي؛ خوفاً من عدم الحصول على الموافقة الجماعية من الدول الأعضاء عليه، فإنه وبعد مرور أكثر من أربعين عاماً على تأسيس المنظمة، لم تجد الدول أعضاء الاتحاد الإفريقي مناصاً من النص عليه في المادة الرابعة، حيث جاء النص على النحو التالي: "احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال".

🌟 هذا المبدأ يعد ترجيحاً لاعتبارات الاستقلال، على اعتبارات العدل أو الإنصاف، وما أحوج الاتحاد الجديد لأن تتوافر له مقتضيات الاستقرار بداية من تثبيت الحدود.

🌟 بالنسبة لمواكبة التطور، فيتجلى بإفساح المجال نحو عدم اقتصار التمثيل في المنظمات الدولية على ممثلي الحكومات. لذا جاء النص على مبدأ: "مشاركة الشعوب الإفريقية في أنشطة الاتحاد"، الذي يعزز منه النص أيضاً على مبدأ "احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد".

المبادئ المستحدثة: هي متنوعة المجالات:

١- **في المجال الأمني (العسكري)** ➔ التزمت الدول الأعضاء بمبدأ "وضع سياسة دفاعية مشتركة للقارة الإفريقية"، يعد ذلك متوافقاً من ناحية مع طبيعة الرابطة الاتحادية التي أنشأها القانون التأسيسي، ومن ناحية أخرى لمواجهة حالات الإخلال بالأمن في إفريقيا، وبذلك يرسي هذا المبدأ ولأول مرة فكرة الأمن القومي الإفريقي. ويتصل بهذا المبدأ، بمبدأ إضافي آخر و ذو أبعاد خطيرة، وهو "حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام الأمن": إن مقتضى هذا المبدأ أنه عند وجود اضطراب أو منازعات داخلية فإن للاتحاد التدخل لإعادة السلام والأمن.

٢- **في المجال السياسي** ➔ أقر القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي -احتراماً لهدف تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية- بمبدأ هام وهو "إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات": إن هذا المبدأ يشكل تطوراً جذرياً في الحياة السياسية للدول الإفريقية، فهذه الدول عانت ولفترات طويلة من ظاهرة الانقلابات العسكرية، وما ترتب على ذلك من تداعيات. لذا، فإن إقرار هذا المبدأ يبشر ببداية عهد جديد في إفريقيا، التي ستلزم دولها بإحداث التغييرات داخلياً باتباع الطريق الديمقراطي.

🌟 **في المجال الإنساني** ➔ مع تزايد التوجه الدولي نحو التدخل في مواجهة الحالات الجسيمة للانتهاكات التي تلحق بالإنسان والشعوب، ورصد ممارسات عديدة في هذا الشأن منها: إفريقيا، لم يجد واضعو القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي مناصاً من إقرار مبدأ "حق الاتحاد في التدخل في دولة عضو طبقاً لمقرر المؤتمر في ظل ظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الإنسانية".

🌟 مع إقرار هذا المبدأ، فإنه لا بد من وضع ضوابط لتنظيم حق التدخل، وسيما أن الدول الإفريقية في إطار مجموعة دول العالم الثالث تحفظت على التدخل الدولي في هذا الشأن. يضاف إلى ذلك إقرار مبدأ "احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاعتقالات السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية".



س ١٦ : تكلم عن احكام العضوية في منظمة الاتحاد الافريقي ؟

عناصر الإجابة

أولاً: شروط العضوية بالانضمام لمنظمة الاتحاد الافريقي :

ثانياً: توقف العضوية:

أولاً: شروط العضوية بالانضمام لمنظمة الاتحاد الافريقي :

- ١- ان تكون دولة افريقية وهذا الشرط من الشروط الموضوعية التي لا يمكن تحديدها الا في اطار معيار جغرافي معين ويشترط في الدولة ان تكون حرة ومستقلة ذات سيادة كاملة ويظهر ذلك بإدارتها لشؤونها الداخلية والخارجية واختيار نظم الحكم فيها وتحديد سلطاتها بحرية تامة .
- ٢- اخطار الدولة لرئيس لجنة الاتحاد (الامانة العامة) بنيته في الانضمام الي عضوية الاتحاد وقيام رئيس اللجنة بإرسال عدد من النسخ إلي الدول الاعضاء ليقرروا الموافقة او الرفض بشأن العضوية ويتم القبول اذا توافرت له اغلبيه بسيطة هي ٥٠% + ١ من اصوات الدول الاعضاء في الاتحاد
- ٣- قيام رئيس اللجنة بعرض الموضوع علي المؤتمر لإصدار قرار بشأنه وإبلاغ الدولة المعنية به .

ثانياً: توقف العضوية:

- نص القانون التأسيسي على بعض العقوبات؛ لتوقيعها على الدولة التي تخل ببعض الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، وذلك بالنظر للنص الآتي: "١- يحدد المؤتمر العقوبات المناسبة التي تُفرض على أية دولة تتخلف عن سداد مساهمتها في ميزانية الاتحاد، على النحو التالي: تحرم من حق التحدث في الاجتماعات والتصويت وتقديم مرشحين لأي منصب في الاتحاد أو الاستفادة من أنشطة أو التزامات الاتحاد. ٢- علاوة على ذلك يجوز أن تخضع أية دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات الاتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل والاتصالات مع دول أعضاء أخرى أو أية إجراءات أخرى ذات طابع سياسي أو اقتصادي يحددها المؤتمر".
- كما نص القانون التأسيسي على "تعليق المشاركة" بحيث لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشاركة في أنشطة الاتحاد.

ثالثاً: انتهاء العضوية:

- يجوز للدولة العضو في الاتحاد الانسحاب منه، فينص القانون التأسيسي للاتحاد على أنه: "على أية دولة ترغب في التخلي عن العضوية أن تُقدم إخطاراً كتابياً بذلك إلى رئيس اللجنة الذي يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء بالأمر. وبعد مرور عام واحد من تاريخ انتهاء هذا الإخطار، إذا لم يُسحب، يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعنية التي تنتهي عضويتها بالتالي في الاتحاد. خلال فترة السنة المشار إليها تلتزم الدولة العضو الراغبة في الانسحاب من الاتحاد بأحكام هذا القانون، وتظل مقيدة بتنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في هذا القانون إلى يوم انسحابها".

س ١٧ : وضع سلطات ومهام مؤتمر الاتحاد لأفريقي كأحد أجهزة الاتحاد الرئيسية ؟

مؤتمر الاتحاد:

🌟 **المقصود بالمؤتمر** ← الجهاز الأعلى للاتحاد، ويتألف من رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في الاتحاد أو من يمثلونهم.

🌟 يعقد المؤتمر دورة انعقاد عادية سنوية، كما يجوز له عقد دورات استثنائية بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء وبعد موافقة ثلثي الأعضاء. ويلزم حضور ثلثي الدول الأعضاء كي تعتبر اجتماعات المؤتمر صحيحة.

🌟 يرأس المؤتمر أحد رؤساء الدول والحكومات لمدة عام، ويُنتخب من بين أعضائه، وذلك بعد إجراء المشاورات اللازمة بين الدول الأعضاء.

🌟 تصدر قرارات هذا المؤتمر بالتوافق بين أعضائه، وفي حالة عدم الحصول على هذا التوافق، تصدر القرارات بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء، غير أن القرارات في المسائل الإجرائية، ومنها القرار حول ما إذا كانت مسألة ما إجرائية أم لا، تصدر بالأغلبية البسيطة.

سلطات ومهام المؤتمر:

- ١- تحديد السياسات المشتركة للاتحاد.
 - ٢- استلام وبحث التقارير والتوصيات الصادرة عن الأجهزة الأخرى للاتحاد واتخاذ القرارات بشأنها.
 - ٣- بحث طلبات الانضمام إلى عضوية الاتحاد.
 - ٤- إنشاء أي جهاز للاتحاد.
 - ٥- مراقبة تنفيذ سياسات وقرارات الاتحاد وضمان الالتزام بها من قبل جميع الدول الأعضاء.
 - ٦- اعتماد ميزانية الاتحاد.
 - ٧- إصدار توجيهات إلى المجلس التنفيذي حول إدارة النزاعات والحروب والحالات الطارئة الأخرى واستعادة السلام.
 - ٨- تعيين قضاة محكمة العدل وإنهاء مهامهم.
 - ٩- تعيين رئيس اللجنة أو نائبه وأعضاء اللجنة، وتحديد مهامهم ومدة ولايتهم.
- 🌟 كما يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته ومهامه لأي من أجهزة الاتحاد.